

كتاب

فقه الجهاد

كتاب فقه الجهاد

فهرس

٤	مقدمة المادة
٥	الوحدة الأولى: معنى الجهاد وأنواعه وفضله
٧	المبحث الأول: تعريف الجهاد وبيان مشروعيته:
١٧	المبحث الثاني: الحكمة من الجهاد وخطورة تركه
٢٢	المبحث الثالث: أنواع الجهاد
٢٧	الوحدة الثانية: حكم الجهاد
٢٩	المبحث الأول: حكم الجهاد
٣٦	المبحث الثاني: شروط وجوب الجهاد
٦١	المبحث الثالث: الإعداد للجهاد في سبيل الله وفضل الرباط
٦٥	المبحث الرابع: أسباب النصر والثبات
٦٩	ماذا تعلمت من هذه الوحدة
٧١	الوحدة الثالثة: أحكام مهمة في الجهاد
٧٣	المبحث الأول: أحكام الأموال
٨١	المبحث الثاني: الانغماس والعمليات الاستشهادية
٨٧	المبحث الثالث: أحكام الشهيد
٩٤	المبحث الرابع: أحكام الإمارة
١٠٢	المبحث الخامس: أحكام الأسرى
١٠٦	ماذا تعلمت من هذه الوحدة
١٠٨	التقييم والأنشطة: النهائي

الوحدة الأولى:
معنى الجهاد
وأنواعه وفضله

❖ مقدمة الوحدة:

إنَّ المسلمَ الذي يَسْلُكُ طريقَ الجهاد لا بدَّ له مِن معرفةِ مفهومِ الجهاد الحقيقيِّ، وأنواعِهِ التي يتألَّفُ منها؛ ليكونَ على بصيرةٍ مِن سبيله، وحتى لا يَحِيدَ عنها أو يَزِيغَ دون أن يَشْعُرَ، ولا بدَّ له أن يَسْتَحْضِرَ دائِمًا فَضْلَ هذه العبادةِ العظيمةِ، ومكانَتها الرفيعةِ؛ لِيَعْلَمَ شَرَفَ أولئك الذين يَسْلُكونَ هذا الطريقَ، وَيَحْيَوْنَ مِن أَجْلِهِ، وَيَمُوتُونَ فِيهِ.

الأهدافُ العامةُ للوحدة:

- (١) معرفةُ معنى الجهادِ لغةً وشرعًا.
- (٢) بيانُ مشروعيةِ الجهادِ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.
- (٣) معرفةُ خطورةِ تركِ الجهادِ.
- (٤) ذكرُ فضلِ الجهادِ والترغيبُ فيه.
- (٥) توضيحُ الحكمةِ من مشروعيةِ الجهادِ.
- (٦) ذكرُ أنواعِ الجهادِ.
- (٧) معرفةُ حكمِ الجهادِ ومتى يتعيَّنُ الجهادُ.
- (٨) بيانُ الأمورِ التي تَحْصُلُ بها الكفايةُ في الجهادِ.
- (٩) معرفةُ شروطِ وجوبِ الجهادِ.

❖ مَوَاضِعُ هذه الوحدة:

- المَبْحَثُ الأول: تعريفُ الجهادِ وبيانُ مشروعِيتهِ.
- المَبْحَثُ الثاني: الحكمةُ مِنَ الجهادِ وخطورةُ تركهِ.
- المَبْحَثُ الثالث: أنواعُ الجهادِ.

المَبْحَثُ الأولُ: تعريفُ الجهادِ وبيانُ مشروعِيته

تعريفُ الجهادِ:

الجهادُ لغةً: مشتقٌّ من الجُهدِ، وهو المَشَقَّةُ، فهو مصدرُ جَاهَدَ، أي: بذلَ جهدًا في سبيل الوصولِ إلى غايةٍ ما.

والجهادُ في الاصطلاح: قتالُ مُسلمٍ كافرًا غيرَ ذي عَهْدٍ بعدَ دَعْوَتِهِ للإسلامِ وإبائِهِ، إعلاءً لكَلِمَةِ اللَّهِ

مشروعِيَةُ الجهادِ:

لم يُشرعْ للمسلمينَ الجهادُ بدايةً، بل عندما هاجرَ النبي ﷺ إلى المدينة أذنَ له بالجهادِ، ليُصبحَ بعد ذلك واجبًا، وقد استقرَّ الأمرُ على مشروعِيَةِ الجهادِ إلى قيام الساعة، دلَّ على ذلك القرآنُ والسُّنةُ والإجماعُ.

١- الأدلةُ من الكتابِ:

قد ثَبَتَتْ مشروعِيَةُ الجهادِ في آياتٍ كثيرةٍ جدًّا في القرآن، منها:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ٧٣]، أي: جاهدِ الكفارَ بالسيفِ، وجاهدِ المنافقين بالوعظِ إن كَتَمُوا، وبالسيفِ إن أَعْلَنُوا.

وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦]، أي: مَكْرُوهٌ في نفوسِكُم، وشاقٌّ على أبدانِكُم.

وقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١].

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: ١٢٣].

وكذلك وَرَدَتْ آياتٌ كثيرةٌ في سورٍ عديدةٍ تدلُّ على مشروعِيَةِ القتالِ والجهادِ، منها ما وَرَدَ في السورِ التالية: (سورةُ البقرة - سورةُ الأنفال - سورةُ التوبة - سورةُ

القتال (وهي سورة محمد - سورة الصف)) وغيرها من السور.

عين على الواقع:

- إنَّ الجهادَ في الإسلام شُرِعَ لإِعلاءِ كلمةِ الله ودفعِ العدوانِ، وليس لطلبِ الدنيا أو سفكِ الدماءِ بغيرِ حقٍّ، فهو مَنهَجٌ متوازنٌ يَضْبُطُه الشرعُ ويوجِّهُه الإمامُ المسلمُ بما يَحَقِّقُ مصلحةَ الأُمَّةِ.

- وفي واقعنا المعاصرِ تَتَعَدَّدُ صَوَرُ الجهادِ؛ فكما يَكُونُ بالسيفِ دفاعًا عن الدِّينِ والوطنِ عندِ الاعتداءِ، يَكُونُ اليومَ أيضًا بالكلمةِ الصادقةِ، وبالعلمِ، وبالمالِ، وبالثباتِ على القِيَمِ الإسلاميَّةِ في وجهِ حملاتِ التشويهِ الفكريةِ والإعلاميةِ.

- إنَّ حاجةَ الأُمَّةِ إلى فهمِ الجهادِ فهمًا صحيحًا أَصَبَتْ ضرورةً مُلِحَّةً أَكْثَرِ مَنْ أَيْ وَقِيتَ مَضَى؛ لئلا يُتَخَذَ ذريعةً للغلوِّ أو مبررًا للتقصيرِ، بل لِيَبْقَى كما أَرَادَهُ اللهُ جهادًا في سبيله، تُصَانُ به الكرامةُ، وتُحْمَى به العقيدةُ، وتُحَفَظُ به ديارُ المسلمين.

٢- الأدلة من السنة:

وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَبَيَّنُ مشروعيةَ القتالِ، وَرَدَ ذَلِكَ في السُّنَةِ الْقَوْلِيَّةِ، وفي السُّنَةِ الْفِعْلِيَّةِ التي تَجَلَّتْ في مَشَارِكَةِ ﷺ في سَبْعٍ وَعَشْرِينَ غَزْوَةً، وإرسالِهِ أَكْثَرِ مَنْ ثَلَاثِينَ سَرِيَّةً، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ بِسُنَّتِهِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ أَحْكَامَ الجهادِ، كما رَغَّبَ بالجهادِ كما سيأتي، وَأَشَادَ بِمَكَانَةِ الشَّهَدَاءِ وَالْمَنَاضِلِينَ الْمُقَاتِلِينَ الْأَبْطَالَ.

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كلِّ أميرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍّ، والصلاةُ واجبةٌ عليكم خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍّ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرُ!».

١. أخرجه أبو داود (٢٥٣٣) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥٩٢٠) وقال عَقَبَهُ: وهذا إسناد صحيح، إلا أنَّ فيه إرسالًا بين مكحول وأبي هريرة. والمقصود بالإرسال في كلام الإمام البيهقي انقطاع السند بين مكحول والدمشقي وأبي هريرة، رغم أنَّ باقي رجال الحديث ثِقَاتٌ، ومع ذلك فإنَّ مضمون الحديث قد جاء مؤيِّدًا في السنة النبوية بأحاديث صحيحة ثابتة، تؤكد وجوب الجهاد وضرورة طاعة ولاية الأمور، وتحذرم من الخروج عليهم.

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):



ثبات الفريضة رغم تغيير الأشخاص: الحديث يقرّر حكمًا ثابتًا لا يتعلّق بمعصية الإمام أو عدالته الشخصية، فالجهاد فريضة ذات شأن جماعي، متعلّق بذات الأمة ووجودها، وليست منحة من الحاكم.

الحديث الثاني: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يُقاتل آخرهم الدجال»!

عين على الواقع (التطبيق المعاصر):



١. **مواجهة اليأس والإحباط:** في زمن ضعف المسلمين وهيمنة القوى المعادية، يُذكّرنا الحديث بأنّ النصر حليف أهل الحق إلى يوم القيامة، ويجب أن نبحث عن هذه الطوائف وندعمها، وألا نياس من نصر الله تعالى.
٢. **تعدّد مجالات القتال:** مفهوم القتال والظهور في عصرنا يتسع ليشمل:
 - القتال العسكري؛ ضدّ المحتلّين والمعتدين.
 - القتال الفكري والإعلامي؛ وذلك في مواجهة حروب التضليل والإلحاد والشبهات والغزو الثقافي، والظهور هنا يكون بالحجّة والبيان.
 - القتال العلمي والتّقني؛ الظهور في مجالات العلوم والتقنية، وعدم تركها لأعداء الأمة، فالأمة بحاجة إلى طائفة منصورة في كلّ هذه الميادين.

الحديث الثالث: عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»، وفي رواية: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم»^١

١. أخرجه الحاكم في المستدرك (٨٣٩١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه. ووافقه الذهبي والحديث ورد عن جمع من الصحابة في مسلم وغيره وله ألفاظ وقد بلغ حد التواتر.
٢. الرواية الأولى عند أبي داود (٢٥٠٤) والثانية عند النسائي (٣٠٩٦) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

إضاءات من الحديث:

شمول الجهاد لجميع الوسائل المشروعة: فالنبي ﷺ جمع بين المال والنفس واللسان، مما يدل على أن الجهاد لا يقتصر على القتال بالسلح فقط، بل يشمل كل وسيلة تُنصر بها كلمة الله.

٣- الإجماع:

الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله - كما تقدّم - مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقد يتعين في حالات معينة كما سيأتي، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعيتها عبر العصور، وبينّه العلماء في جميع كتب الفقه، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.

فضائل الجهاد:

تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على الجهاد في سبيل الله، مبيّنة رفعة شأن المقاتلين المدافعين عن حياض الأمة، وعظيم فضلهم، وما أعدّه الله لهم من جزيل الأجر ورفيع الثواب، كما أعلت من قدر الشهداء، فأثبتت لهم حياة أبدية عند ربهم يُرزقون، وجعلتهم في مراتب الأنبياء والصديقين، وذلك فيما يلي:

الآيات القرآنية:

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١١١].

١. ممن نقل الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) في المغني، والإمام النووي (ت ٦٧٦هـ) في روضة الطالبين، والإمام ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ) في مراتب الإجماع، والإمام القرطبي (ت ٦٧١هـ) في الجامع لأحكام القرآن، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في مجموع الفتاوى.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {١٠} تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {١١} يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١٢} [الصف: ١٠ - ١٢].

وقال تعالى أيضًا: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} {١٦٩} فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {١٧٠} يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} {١٧١} [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١].

إضاءة (استخلاص الدروس والمعاني الكبرى):

هذه الآيات لا ترفع من شأن الجهاد فقط، بل ترسم وتبين معالمه:

١. **إضاءة: الحياة الحقيقية:** قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، هذه الآية تقلب مفهوم الموت والحياة رأسًا على عقب، فالحياة ليست مجرد وجود في دار الفناء، بل الحياة الحقيقية هي الحياة في جوار الرب في دار البقاء، فالشهيد لم يمت، بل انتقل من حياة ضيقة قليلة إلى حياة أوسع وأعظم، هذه رؤية كونية تزيل الفرع من الموت، وتجعل المؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها معبر ودار اختبار فقط.

٢. **إضاءة: الأخوة المتجاوزة للزمن:** قوله تعالى: {وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، حياة الشهداء ليست أنانية، بل هم في فرحهم لا ينسون إخوانهم في الدنيا، هناك اتصال روحي وتواصل معنوي بين الأجيال المناضلة، فالشهيد يستبشر بالذي سيأتي من بعده، مطمئنًا له بأن الطريق واضح، والوعد محقق، هذا يخلق شعورًا بالاستمرارية ووحدة الهدف عبر الأجيال.

٣. **إِضَاءَةٌ: شموليةُ الجهاد:** قال اللهُ تعالى: {تَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}، فالجهادُ لا يكونُ بالسلاحِ فحسب، بل يشملُ بذلَ المالِ والنفسِ أيضًا، وهذا يُوسِّعُ مَفْهُومَ الجهادِ لِيَشْمَلَ كُلَّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ بِمَالِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ وَقْتِهِ أَوْ جُهِدِهِ، فالأُمَّةُ كُلُّهَا فِي مَرْكَبٍ وَاحِدٍ، والمُشَارِكُ بِالمالِ شريكٌ أساسيٌّ في النصرِ والأجرِ.

الأحاديثُ النَّبَوِيَّةُ:

وأما الأحاديثُ في التَّغْيِيبِ بالجهادِ وبيانِ فضلِ المجاهدينَ والشهداءِ فَكَثِيرَةٌ، منها:

الحديثُ الأوَّلُ: عن ثوبانَ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»^١.

الإِضَاءَاتُ والوَقَفَاتُ:

- الاستقلاليةُ الفكريةُ: «لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ» تعني أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَمْدُ قُوَّتَهُ مِنْ عَقِيدَتِهِ، لَا مِنْ تَأْيِيدِ النَّاسِ أَوْ رِضَاهُمْ.
- الثَّبَاتُ فِي زَمَنِ الضِّيَاعِ: فِي عَصْرِ الْفِتَنِ والانحرافاتِ تَكُونُ هَذِهِ الطَّائِفَةُ هِيَ الْمَرْجِعِيَّةُ الْحَيَّةُ لِلْإِسْلَامِ الْأَصِيلِ.
- اليَقِينُ بِرِعايَةِ اللَّهِ: «ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» أَي أَنَّ بَقَاءَهُمْ مُرْتَبِطٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِقُدْرَاتِهِمِ الذَّاتِيَّةِ.

الحديثُ الثَّانِي: عن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رضي اللهُ عنه أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ الْعَدُوَّ فِيهَا انْتَضَرَحَتْ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَعَلِّمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ»^٢.

١. أخرجه مسلم (١٩٢٠) وفي الباب عن جمع من الصحابة.

٢. أخرجه البخاري (٢٩٦٥-٢٩٦٦) والشرط الأول من الحديث ورد عند البخاري (٣٠٢٦) من حديث أبي هريرة.

الحديثُ الثالثُ: عن أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»!

الإضاءات والوقفات:

تذكيرُ بكرمِ الله تعالى: مِنْ كَرَمِ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ سَاعَاتٍ قَلِيلَةً فِي طَاعَتِهِ تُعَادِلُ الدُّنْيَا كُلَّهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ فَضْلِهِ وَجُودِهِ سُبْحَانَهُ.

الحديثُ الرابعُ: عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِذْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ففَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^١.

إثراءاتُ:

١. الرضا باللهِ يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ.
٢. الرضا بالإسلام يعني عَدَمَ التَّطَلُّعِ لغيرِهِ مِنَ النُّظُمِ أَوْ الْأَهْوَاءِ.
٣. الرضا بالنبي ﷺ يوجبُ طَاعَتَهُ وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهِ.
٤. فِي قَوْلِ الرَّاوي: «فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ» دَلِيلٌ عَلَى حَرَصِ الصَّحَابَةِ عَلَى تَثْبِيتِ الْعِلْمِ وَسَوْأَلِ التَّكَرُّارِ لِلتَّأَكُّدِ.
٥. التَّكَرُّارُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» تَأَكِيدُ لِعَظَمِ شَأْنِهِ.
٦. الْجَمْعُ بَيْنِ الرِّضَا وَالْجِهَادِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ الْقَوِيَّ يُؤَلِّدُ الْعَمَلَ الصَّادِقَ وَالتَّضَحِّيَةَ.

١. أخرجه البخاري (٢٧٩٢) ومسلم (١٨٨٠) وفي الباب عن جمع من الصحابة، والغدوة: زمن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. والروحة: زمن ما بين الزوال إلى الليل.
٢. أخرجه مسلم (١٨٨٤) وأبو داود (١٥٢٩) والنسائي (٣١٣١) وأحمد (١١١١٧).

الحديثُ الخامسُ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «انتدب الله^١ لمن خرج في سبيله، لا يُخرجه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برُسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمَةٍ، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيَا ثم أقتل، ثم أحيَا ثم أقتل، ثم أحيَا ثم أقتل»!

عينٌ على الواقع من الحديث:

في واقعنا اليوم نحتاج إلى استحضار هذا المعنى العظيم؛ إذ قلَّ الإخلاص، وكثرت الدوافع الدنيوية، وأصبح بعض الناس يعمل لمصلحة شخصية، كما يُذكرنا الحديث بعظم محبة النبي ﷺ للشهادة في سبيل الله، وهي دعوة لنا إلى التضحية والبذل لخدمة الدين، كل في مجاله، سواءً بالكلمة أو التعليم أو الدفاع أو الإصلاح، وأن نحرص على أن يكون عملنا خالصاً لوجه الله تعالى.

١. أخرجه البخاري (٣٦ - ٧٢٢٧) وهذا اللفظ من الروایتين.



أولاً: أسئلة املأ الفراغات:

١. الجهاد لغةً مشتق من:، وهو:
٢. الجهاد في الاصطلاح هو لنصرة الإسلام والمسلمين.
٣. دل على مشروعية الجهاد..... و..... و.....
٤. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ وَ..... وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}.
٥. قال تعالى: {انْفِرُوا وَ..... وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد:

١. الجهاد في اللغة يعني:
 - أ) القتال.
 - ب) بذل الجهد والمشقة.
 - ج) الكفاح.
 - د) الصبر.
٢. من الأدلة على مشروعية الجهاد من القرآن:
 - أ) قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}
 - ب) قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}
 - ج) قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}
٣. الجهاد باللسان يشمل:
 - أ) القتال بالسيف.
 - ب) الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته.
 - ج) الإنفاق في سبيل الله.
 - د) الصلاة خلف الإمام

٤. من فضائل الجهاد التي ذكرت في الآيات:

أ) الغنيمة المادية فقط.

ب) الحياة البدئية للشهداء عند ربهم.

ج) التمتع بالدنيا.

د) القوة البدنية.

٥. الحديث الذي يدل على استمرار وجود طائفة منصورة إلى قيام الساعة هو:

أ) حديث: «الجهاد واجب مع كل أمير».

ب) حديث: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق».

ج) حديث: «مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

د) حديث: «لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

ثالثاً: أسئلة صح أو خطأ

١. الجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار لنصرة الإسلام والمسلمين. (.....)

٢. أُذُنُ بالجهاد للمسلمين منذ بداية الدعوة في مكة. (.....)

٣. الجهاد واجب مع كل أمير سواء كان برًّا أو فاجرًا. (.....)

٤. جهاد اللسان (الكلمة) ليس من أنواع الجهاد في الإسلام. (.....)

٥. الشهداء في سبيل الله أموات لا أحياء. (.....)

٦. الحديث الشريف يبين أن راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. (.....)

٧. الإجماع من الأدلة على مشروعية الجهاد. (.....)

المبحث الثاني: الحكمة من الجهاد وخطورة تركه:

إنَّ الحكمةَ الأولى والأساسيةَ لتشريع الجهادِ في سبيلِ اللهِ بمعناه العامِّ الشاملِ هي إعلاءُ كلمةِ اللهِ، ونشرُ الدعوةِ، وتبليغُها للناسِ باللسانِ والمالِ والنفْسِ، وتأمينُ الحمايةِ للدُّعاةِ، ويتفرَّعُ عن هذه الحكمةِ حكَمٌ فرعيةٌ، أهمُّها:

١- **بيانُ صدقِ الإيمانِ**، ومدى استعدادِ المؤمنِ على أن يضحِّيَ في سبيلِ دينه وعقيدته، وأن يُلَبِّيَ نداءَ ربِّه ويصبرَ على تحمُّلِ المشاقِّ، قال اللهُ سبحانه وتعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: ١٤٢].

٢- **إخراجُ الناسِ من حُكْمِ الطغاةِ وسلطةِ المستبدِّينَ في الأرضِ**، الذين يستعبدون الرعيةَ، ويذلُّونهم؛ ليكونَ الناسُ عبيدًا لله تعالى، مُعْتَرِّينَ بالعبوديةِ له وحده دونَ سواه، وهذا ما عبَّرَ عنه الصحابيُّ رُبَيعُ بْنُ عامرٍ رضي الله عنه في مقولته للفرسِ: «لَقَدْ ابْتَعَثَنَا اللَّهُ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»^١. وهو ما قصَّده الخليفةُ الراشدُ عمرُ بْنُ الخطَّابِ رضي الله عنه في قوله: «إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَهَمَّا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بغيرِ ما أعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ»^٢.

٣- **أن يسودَ حُكْمُ اللَّهِ تعالى أرضه ويقومَ العدلُ والقسطُ**: قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٥٤]، فاللهُ تعالى الخالقُ والمالكُ والواهبُ والمُنعمُ، فيجبُ أن يكونَ الحُكْمُ له، وأن تُطبَّقَ أحكامُه على خَلْقِه، ويجبُ أن نَمْنَعَ أسبابَ الشقاقِ والخصوماتِ الناتجةَ عن تحكيمِ الهوى، وألا نتحاكَمَ إلى الأنظمةِ التي وضَعَهَا البشرُ للتَّحَكُّمِ في رقابِ الناسِ، وظلَمَ بعضهم لبعضٍ، ممَّا

١. قصة ربيع بن عامر مع رستم ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية / غزوة القادسية / (٧ / ٣٩ - ٤).

٢. أخرجه الحاكم (٢٠٧) والبيهقي في الشعب (٨١٩٦) وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين»، انظر: الصحيحة

يُؤدِّي إلى التنازع والخلاف، فُشِّرَ الجهادُ في سبيلِ الله لَمَنَعَ الفِتْنِ، وَتَحْكِيمِ شَرِّعِ
اللهِ تعالى، قَالَ اللهُ تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٩٣].

٤- حماية الأنفس والأموال والأعراض والديار، ومنع الاعتداء على دين الله

تعالى وشرعه وأحكامه، فَإِنْ حَدَّثَ عَدُوًّا خَارِجِيًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ اِحْتِلَالَ لَأَرْضِهِمْ
كَانَ الْجِهَادُ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ الْوَاسِعِ هُوَ الْحَصْنُ الْحَصِينُ لَمَنَعَ تَوْشُّعِ ذَلِكَ، وَالسَّبِيلُ
الْمَشْرُوعُ لِتَحْرِيرِ الْأَرْضِ وَالْأَوْطَانِ، وَالطَّرِيقُ الْأَسْمَى لَصَيَانَةِ الدَّمَاءِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْأَعْرَاضِ، وَهَذَا مَا حَصَلَ طَوَالَ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ، فَلَقَدْ كَانَ لِلْجِهَادِ الْفَضْلُ الْأَكْبَرُ
فِي تَحْرِيرِ الْبِلَادِ مِنَ الْاِحْتِلَالِ فِي الْعَصُورِ الْحَدِيثَةِ، وَتَطْهِيرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَالْحَصُولِ
عَلَى الْاِسْتِقْلَالِ.

تثوير في أهمية الجهاد:

١. الجهادُ فريضةٌ ربَّانيةٌ شاملةٌ: لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْقِتَالِ، بَلْ يَشْمَلُ الدَّعْوَةَ
بِاللِّسَانِ، وَالِدَعْمَ بِالْمَالِ، وَالتَّضَحِّيَةَ بِالنَّفْسِ، وَهَدْفُهُ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللهِ وَنَشْرُ
دِينِهِ فِي الْأَرْضِ.

٢. الجهادُ امتحانٌ لصدِّقِ الإيمان: يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْمَدَّعِي، وَيُظْهِرُ
اِسْتِعْدَادَ الْمُؤْمِنِ لِلتَّضَحِّيَةِ وَالصَّبْرِ، وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ يَمْرُعُ بِمَيَادِينِ الْجِهَادِ
وَالْمَشَقَّةِ.

٣. الجهادُ كسرٌ لقيودِ الطغيان: يُحَرِّرُ الْإِنْسَانَ مِنَ عِبُودِيَةِ الْبَشَرِ وَظُلْمِ
الْأَنْظِمَةِ الْمُسْتَبِدَّةِ، دَعْوَةً لِلْحُرِّيَةِ وَالْكَرَامَةِ، كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ فِي
مَوَاجَهَةِ الطُّغَاةِ.

خطورة ترك الجهاد وعقوبة تاركه:

مَتَى تَرَكَ الْمُسْلِمُونَ الْجِهَادَ وَرَكَنُوا إِلَى دُنْيَاهُمْ وَشَهَوَاتِهِمْ فَقَدْ عَرَّضُوا أَنْفُسَهُمْ
لَمَقَاتِ اللهِ وَغَضَبِهِ، فَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الذُّلَّ وَالْهَوَانَ، وَيَضِيعُ دِينُهُمْ، وَتُسْتَبَاحُ حُرْمَاتُهُمْ،
لِذَا تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ كِتَابًا وَسُنَّةً عَلَى التَّرْهِيْبِ مِنْ تَرْكِهِ وَإِهْمَالِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة: ٣٩].

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}: في الدنيا والآخرة، فَإِنَّ عَدَمَ النِّفَرِ فِي حَالِ الْإِسْتِنْفَارِ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمَوْجِبَةِ لِأَشَدِّ الْعِقَابِ، فَإِنَّ الْمُتَخَلِّفَ قَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى، وَارْتَكَبَ نَهْيَهُ، وَلَمْ يُسَاعِدْ عَلَى نَصْرِ دِينِ اللَّهِ، وَلَا ذَبَّ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ، وَلَا أَعَانَ إِخْوَانَهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَدُوِّهِمُ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُمْ وَيَمَحِّقَ دِينَهُمْ، وَرُبَّمَا اقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ مِنْ ضَعْفَاءِ الْإِيمَانِ، فَحَقِيقُ بَمَنْ هَذَا حَالُهُ أَنْ يَتَوَعَّدَهُ اللَّهُ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، فَقَالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} {ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} {وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا}، فَإِنَّهُ تَعَالَى مُتَكَفِّلٌ بِنَصْرِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، فَسَوَاءٌ أَمْتَثَلْتُمْ لِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ أَلْقَيْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا، {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ، وَلَا يُغَالِبُهُ أَحَدٌ.

وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ: فما رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»^١.

قَالَ النُّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُبَيِّنًا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»: أي: على نوعٍ من أنواعه، والمرادُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْفِ، فَإِنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاقِ^٢.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ولذلك صار معلومًا ومُقرَّرًا عند الصحابة أنه لا يَقَعْدُ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ فَرَضَ عَيْنٍ إِلَّا ضَعِيفٌ مَعْذُورٌ أَوْ مُنَافِقٌ، وَهَذَا مَا يَحْكِيهِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ: «فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مَمَّنَ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضَّعْفَاءِ»^٣.

١. انظر تفسير السعدي (٣٣٧/١).

٢. رواه مسلم (١٩١٠).

٣. انظر شرح النووي على مسلم (٦ / ٣٩١).

٤. انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه) وحديث كعب بن مالك رواه البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩).

بل وتأمل ما قاله النبي ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^١.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وسبب هذا الذلّ أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه، وهو إنزال الذلّة، فصاروا يمشون خلف أذنان البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان... وقوله ﷺ: «حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»: فيه زجرٌ بليغ؛ لأنه نزل الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدين^٢.

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي): الجهادُ بمعناه الأوسع والأشمل:

الجهادُ هو عمادُ الدين وعمادُ الأمة، والتخلّي عن الجهاد سببٌ مباشرٌ للذلّ والهوانِ وسلبِ العِزةِ وتسليطِ الأعداءِ واستباحةِ الحرّماتِ، وهذا الذلّ لا يُنزعُ إلا بالرجوعِ إلى الدين.

١. رواه أبو داود (٣٤٦٢) من حديث ابن عمر وهو صحيح بمجموع طرقه انظر الصحيحة (١١).

٢. انظر نيل الأوطار (٢٤٦/٥).



أولاً: أسئلة املأ الفراغات:

١. الحكمة الأساسية لتشريع الجهاد هي: و و
٢. قال رباعي بن عامر: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من إلى
٣. من حَكَم الجهاد: الأنفس والأموال والأعراض والديار.

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد:

١. الحكمة الأساسية لتشريع الجهاد هي:
 - أ) جمع الغنائم.
 - ب) إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة.
 - ج) السيطرة على العالم.
 - د) تحقيق القوة العسكرية.
٢. الحديث الذي يشير إلى أن ترك الجهاد يؤدي إلى الذل هو:
 - أ) حديث: «الجهاد واجب مع كل أمير».
 - ب) حديث: «مَنْ مات ولم يَغْزُ».
 - ج) حديث: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ».
 - د) حديث: «لا تزال طائفةٌ من أُمَّتي».

ثالثاً: أنشطة صح أو خطأ:

١. الحكمة الأساسية للجهاد هي إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة. (.....)
٢. الجهاد وسيلة لتحقيق السيادة والهيمنة فقط. (.....)
٣. من حَكَم الجهاد إخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. (.....)
٤. ترك الجهاد لا يؤدي إلى أي عقوبة في الدنيا. (.....)
٥. التخلف عن الجهاد مع القدرة يعتبر من شعب النفاق. (.....)
٦. الرجوع إلى الدين هو الحل الوحيد لرفع الذل عن الأمة. (.....)
٧. أخذ أذنان البقر في الحديث يعني الاهتمام بالثروة الحيوانية. (.....)
٨. الاستبدال بقوم آخرين هو عقوبة لترك الجهاد. (.....)

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أنواعُ الجهادِ:

إنَّ الجهادَ في الإسلام إذا أُطْلِقَ يُصَرَّفُ على القتالِ، ولكنَّه بمعناه العام لا يُقصدُ منه القتالُ والحربُ فحسب، بل هو عدةٌ أنواعٍ، منها:

١- جهادُ النفس:

قال تعالى: {وَالْعَصْرِ {١} إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {٢} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {٣} [سورة العصر: ١-٣]}
من هذه الآية نستنتج أنَّ جهادَ النفسِ أربعُ مراتب:

- **إحداها:** أن يُجاهدَها على تعلُّمِ الهدى ودينِ الحقِّ، الذي لا فلاحَ لها ولا سعادةَ في معاشِها ومعادِها إلا به، ومتى فاتَّها عِلْمُه شَقِيَّتْ في الدارين.

- **الثانية:** أن يُجاهدَها على العمل به بعد عِلْمِه، وإلا فمُجرَّدُ العلم بلا عملٍ إن لم يَصْرَها فلا يَنْفَعُها.

- **الثالثة:** أن يُجاهدَها على الدعوةِ إليه، وتعليمِ مَنْ لا يَعْلَمُه، وإلا كانَ من الذين يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ، ولا يَنْفَعُهُ عِلْمُه، ولا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

- **الرابعة:** أن يُجاهدَها على الصبر على مشاقِّ الدعوةِ إلى الله وأذى الخلق، وَيَتَحَمَّلَ ذلك كُلَّهُ لله.

فإذا استكملَ هذه المراتبَ الأربعَ صارَ من الرِّبَّانِيِّينَ، فإنَّ السلفَ مُجمِعُونَ على أنَّ العالمَ لا يَسْتَحِقُّ أن يُسَمَّى رِبَّانِيًّا حتى يَعْرِفَ الحقَّ وَيَعْمَلَ به وَيُعَلِّمُه.

٢- الجهادُ بالعلمِ واللسان:

قال تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان: ٥٢]، أي: جاهدْهم بالقرآن والعلم والدعوة، وقال رسولُ الله ﷺ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»^١، والعلمُ هنا يَشْمَلُ التعليمَ عامةً، وبيانَ حقيقةِ الدينِ والشرعِ والإيمانِ،

١. أخرجه أبو داود (٢٥٠٤) وقد تقدم.

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَعْلِيمُ الْمُسْلِمِ لِلْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِي نَشْرِ الْإِسْلَامِ، وَالِدِفَاعِ عَنْهُ، وَمَقَاتِلَةُ الْأَعْدَاءِ، وَجِهَادُ أَصْحَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدْعِ وَالْمَنْكَرَاتِ؛ إِذْ يُرَادُ بِهِ دَفْعُ الْبَاطِلِ وَإِقَامَةُ الْحَقِّ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِطَاعَةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ، وَبَيَانُهُ كَمَا يَلِي:

أَوَّلًا: الْجِهَادُ بِالْيَدِ (أَعْلَاهَا بِالْيَدِ إِذَا قَدَّرَ وَلَمْ تَتَرْتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ): وهذه من أعلى مراتب التغيير، وتكون لمن كان له سلطة أو قدرة على إزالة المنكر بالفعل، كالحاكم أو من ينوب عنه، أو الأب في بيته، أو المسؤول في حدود صلاحياته. مثال ذلك: إزالة المنكر مباشرة، كتخطيط آلة لهو محرمة، أو منع وقوع الظلم إذا كان يستطيع، لكن يُشترط ألا تترتب مفسدة أعظم من المنكر نفسه، كإثارة فتنة، أو سفك دماء، أو زيادة شرٍّ، فإن خشي من ذلك وجب الانتقال إلى المرتبة التالية؛ لأنَّ الإنكار باليد واجب على من قدر عليه، بشرط الأمن من الفتنة، ووقوع المفسدة الكبرى.

ثَانِيًا: الْجِهَادُ بِاللِّسَانِ (إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجِهَادِ بِالْيَدِ أَوْ تَرْتَّبَتْ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ انْتَقَلَ إِلَى اللِّسَانِ): وهو الإنكار بالكلمة والنصح والموعظة والبيان، ويشمل الرد على أهل البدع والظالمين بالحجة، وبيان خطئهم، وإقامة الحجة عليهم. ويدخل في ذلك الوعظ والتعليم والكتابة والرد العلمي، سواء كان في المجالس أو على المنابر أو غيرها، وهذه المرتبة هي مجال العلماء والدعاة وطلاب العلم؛ إذ أنهم يجاهدون بالعلم والبيان، وهو من أعظم الجهاد؛ لما له من الأثر البالغ في ذلك.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْجِهَادُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ مَقْدَّمٌ عَلَى الْجِهَادِ بِالسِّيفِ وَالسَّنَانِ، وَلِهَذَا كَانَ جِهَادُ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بِالْبَيَانِ وَالْحُجَّةِ، فَلَمَّا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَجَاءَ مَنْ يُقَاتِلُهُ نُقِلَ إِلَى جِهَادِ الْيَدِ وَالسَّنَانِ.

ثَالِثًا: الْجِهَادُ بِالْقَلْبِ (إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجِهَادِ بِالْيَدِ أَوِ اللِّسَانِ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ): وهي من أضعف المراتب، لكنها لا تسقط عن أحد؛ إذ لا عُذْرَ في ترك الإنكار القلبيٍّ ومعناه أن يُبغضَ المنكر في قلبه، ويُنكرَ فعله، ويكره وقوعه، ويتعدى عن أهله ومجالسهم إن أمكن.

وهذا هو الحد الأدنى من الإيمان الذي لا يسقط عن المسلم، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^١.

٣- الجهادُ بالمال:

قال تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة التوبة: ٤١]، وذلك ببذل المال في سبيل الله لإقامة المجتمع الإسلامي ونشر الدعوة وتزويد المقاتلين بالعتاد والسلاح، ورعاية أولادهم وأهلهم، وهو مطلوبٌ يجبُ على كلِّ مَنْ يملكُ مالاً، وهو أحدُ مصارفِ الزكاة كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: ٦٠].

٤- الجهادُ بالقتال والحرب:

سواءً كانَ دفاعيًّا بالتصدِّي لأعداءِ الله الذينَ يعتدون على المسلمين وأرضهم وديارهم، أم كانَ هجوميًّا بأنَّ يبدأه المسلمون بالتوجه بالدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى، ومقاتلة حكامهم الطغاة إذا وقفوا في وجه الدعوة، قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠]، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٩٣].

وعندَ إطلاقِ كلمةِ «الجهاد» يُقصدُ بها غالبًا هذا النوعُ الرابعُ، وهو محلُّ غالبِ أحكامِ الفقهاء.

٥- جهادُ الشيطان:

للإنسان عدوٌّ يُثبِّطُه عن جهاده لنفسه وجهاده للكافرين، يُخدِّله ويُرجِفُ به، ولا يزالُ يُخَيِّلُ له ما في الخير من المشاقِّ وتركِ الحُطُوطِ وفوتِ اللذاتِ والمُشتهياتِ، ولا يُمكنُه جهادُ نفسه وجهادُ أعدائه إلا بجهادِ هذا العدو، فكانَ جهاده هو الأصلُ

١. أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد وأصله في البخاري (٩٥٦) وفيه قصة.

لجهادهما، قال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: ٦]، والأمر باتخاذِه عدوًّا تنبيهٌ على است فراغِ الوسعِ في محاربتِه ومجاهدَتِه، كأنه عدوٌّ لا يفتُر ولا يُقصرُ عن محاربةِ العبدِ على عددِ الأنفاسِ.

الإضاءاتُ الأساسيةُ في الجهاد:

١. **الجهادُ الأكبرُ: بناءُ الذاتِ:** وهو جهادُ النفسِ، وأساسُ كلِّ تغييرٍ لا حضارةٍ بلا انتصارٍ على الغضبِ والكسلِ، ولا إصلاحٍ بلا تهذيبٍ داخليٍّ.
٢. **سَلْمُ التَّغييرِ: الحكمةُ قبلَ القوةِ:** مراتبُ تغييرِ المنكرِ تمثُلُ استراتيجيةً واعيةً: اليدُ عندَ توفُّرِ السلطةِ والتأثيرِ، واللسانُ حينَ تكونُ الحُجةُ هي الوسيلةُ، والقلبُ الحدُّ الأدنى لحفظِ الهويةِ والموقفِ الأخلاقي.
٣. **جهادُ البيانِ: معركةُ العصرِ:** في زمنِ المعلوماتِ الجهادُ بالعلمِ واللسانِ هو الأهمُّ لمواجهةِ الانحرافاتِ الفكريةِ ونشرِ الوعيِ، فالعقولُ هي ساحةُ السيطرةِ الحقيقية.
٤. **الجهادُ بالمالِ استثمارٌ في الأمةِ:** المالُ هو وقودُ النهضةِ، بدعِمِه تُقامُ المشاريعُ، ويُرعَى العلماءُ، ويُبنى اقتصادٌ مستقلٌّ يخدمُ الأمةَ.
٥. **جهادُ الشيطانِ: مواجهةُ الإحباطِ:** معركتُه ليستُ بالسيوفِ، بل بالتثبيطِ، وجهادُه يكونُ بمقاومةِ اليأسِ، والثقةُ بوعدِ اللهِ، والاستمرارُ في العملِ رغمَ البُعدِ الظاهريِّ للنتائجِ.



أولاً: أسئلة املأ الفراغات:

١. الجهاد بمعناه العام لا يُقصد منه..... فحسب، بل هو عدة أنواع.
٢. أعلى مراتب تغيير المنكر هي الإنكار.....، بشرط ألا تترتب مفسدة أكبر.
٣. قال تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا}، والمقصود بالجهاد هنا هو الجهاد بال..... واللسان.
٤. الجهاد بالمال يكون ببذل المال في سبيل الله، وهو أحد مصارف.....
٥. إذا عجز المسلم عن تغيير المنكر بيده ولسانه، فإنه يغيره بـ.....، وذلك أضعف الإيمان.

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد:

١. من مراتب جهاد النفس:
(أ) الجهاد بالمال فقط.
(ب) تعلم الهدى، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على ذلك.
(ج) السفر للقتال فقط.
٢. الجهاد باللسان يشمل:
(أ) القتال العسكري.
(ب) الوعظ، التعليم، الكتابة، والرد العلمي.
(ج) كتمان العلم.
٣. المرتبة التي لا تسقط عن أحد من المسلمين في تغيير المنكر هي:
(أ) الجهاد باليد.
(ب) الجهاد باللسان.
(ج) الجهاد بالقلب.

الوحدة الثانية: حُكْمُ الْجِهَادِ

❖ مقدمة الوحدة:

لا يكون الجهاد واجباً على الفرد في كل الأحوال، فأصل حكمه أنه فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الحالات، فمتى يكون الجهاد فرض كفاية؟ ومتى يكون فرض عين؟ وما الفرق بينهما؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في كل واحد منهما؟

الأهداف العامة للوحدة:

- (١) معرفة حكم الجهاد ومتى يتعين الجهاد.
- (٢) بيان الأمور التي تحصل بها الكفاية في الجهاد.
- (٣) دراسة الشروط التي تجعل الجهاد واجباً.
- (٤) بيان ضرورة الإعداد في الجهاد.
- (٥) ذكر فضل الرباط والترغيب فيه.

❖ موضوعات هذه الوحدة:

- المبحث الأول: حكم الجهاد.
- المبحث الثاني: شروط وجوب الجهاد.
- المبحث الثالث: الإعداد للجهاد وفضل الرباط.
- المبحث الرابع: أسباب النصر والثبات.

المَبْحَثُ الأولُ: حُكْمُ الجِهَادِ:

الجهادُ قد يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بحسبِ الحالةِ والضرورة، فيكون فريضةً كفايةً حينَ يتعلّقُ بعملٍ دفاعيٍّ أو حاجةً عامّةً للأمةِ، فيكفي قيامُ بعضِ المؤمنينَ به، ويُرفعُ عنهم الإثمُ إذا تكفّلَ به أهلُ الاختصاصِ.

ويكونُ الجهادُ فرضَ عينٍ إذا هاجَمَ العدوُّ أهلَ بلدٍ بعينه، فيتعيّنُ على كلّ واحدٍ منهم الجهادُ، وإذا دَعَتِ السلطةُ الشرعيةُ فردًا بعينه للقيامِ بعملٍ ما أو كان المسلمونَ حاجتهِ خاصةً، كأن يكونَ من أهلِ الاختصاصِ بأمرٍ مُعيّنٍ، كما يتعيّنُ إذا تقابلَ الصّفانِ في المعركةِ.

وأما المستحبُّ فهو القتالُ التطوعيُّ الذي يُندَبُ إليه طلبًا للثوابِ دونَ أن يترتّبَ عليه إثمٌ بمقاطعتهِ، كالشاركةِ في بعثاتٍ خيريةٍ، أو دعمٍ ماليٍّ، أو مجاهدةٍ بالكلمةِ أو العلمِ في أوقاتِ السّلمِ، وإليك أخي الجندي التفصيلُ فيما يلي:

أ- فرضُ كفايةٍ:

وهو جهادُ الطّلبِ، والدليلُ على كونه فرضَ كفايةٍ قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [سورة النساء: ٩٥] فاضلُ الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين، ووعدَ كلا الحُسْنَى، والعاصي لا يُوعَدُ بها، ولا يُفاضلُ بين مأجورٍ وموزورٍ، فلو كان فرضًا على الجميع لَمَّا فاضلُ بين فعلٍ وبين تركٍ، ولأنه وعدَ الجميعَ بالحسنى، فدلَّ على أنه ليسَ بفرضٍ على الجميع.

لكن إن امتنع الجميعُ منه أثموا، ويعمُّ الإثمُ كلَّ مَنْ لا عذرَ له، قال تعالى أيضًا: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢]، أي: وما كان عليهم أن يُجاهدوا جميعًا؛ لأنَّ فرضه على الكفاية.

وأيضاً فإنَّ النبي ﷺ لم يَطْلُبْ ولم يَأْمُرْ جميعَ الصحابة بالخروج في كُلِّ غزوةٍ أو سريةٍ أو قتالٍ أو حربٍ.

وهذا هو الحكم الأصلي للجهاد، فإذا قام به مَنْ فيه كفايةٌ وتَحَقَّقَ المقصودُ سقطتِ المسؤوليةُ عن الباقيين، لكنَّ إن امتنعَ الجميعُ عن الجهادِ في سبيلِ الله ولم تحصلِ الكفايةُ يَأْثُمُونَ جميعاً.

والدليلُ على كونه فرضاً قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ} [البقرة: ٢١٦]، فقولُه: {كُتِبَ} بمعنى: فُرِضَ ووجِبَ، وقالَ تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١]، فالأمرُ في قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا} يَقتضي الوجوبَ.

- بماذا يحصلُ فرضُ الكفاية؟

إنَّ فرضَ الكفايةِ في الجهادِ على ما سَبَقَ ذَكَرَهُ يجبُ بحصولِ شيئين: **الأول: أن يشحن الإمامُ الثغورَ** وهي حدودُ الدولةِ الإسلاميةِ مع أعدائها، وتُحمى بإحكامِ الحصونِ، وحفرِ الخنادقِ، وتعيينِ أميرٍ لكلِّ ناحيةٍ، والاستعدادِ التامِّ لأي خطرٍ أو مواجهةٍ للأعداءِ.

الثاني: أن يتمَّ الجهادُ باستمرارٍ وذلك بحسبِ الإمكانِ حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو مسالِمٌ، وذلك بحسبِ الأموالِ والعدَدِ.

ويُستحبُّ الإكثارُ منه؛ لأنَّ النبي ﷺ لما سُئِلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «الصلاةُ لوقتها، وبرُّ الوالدينِ، ثم الجهادُ في سبيلِ الله»^١.

عينٌ على الواقعِ كيف يظهرُ هذا المبحثُ في حياتنا اليوم؟

١. غيابُ فقهِ الجهادِ في الخطابِ العام: كثيرٌ من المسلمين اليومَ يجهلونَ التفريقَ بين فرضِ الكفايةِ وفرضِ العينِ في الجهادِ، مما يؤدي إلى أحدِ أمرين: إمَّا تفريطٌ كاملٌ، أو غلوٌّ غيرُ منضبطٍ، وكلاهما يضرُّ بالأمَّةِ ويشوِّهُ صورةَ الإسلامِ.

١. أخرجه البخاري (٧٥٣٤) من حديث عبد الله بن مسعود.

٢. **ضعف الاستعداد الدفاعي للأمة:** غياب التنسيق بين الدول الإسلامية في حماية الثغور، وترك الحدود مفتوحة أمام العدوان، يُظهران تقصيرًا في تحقيق فرض الكفاية، مما يجعل الأمة عرضة للتهديدات دون ردع.

بماذا يُصبح الجهاد والقتال فرض عين:
يتعين القتال على مَنْ له قدرة على القتال في أربع حالات:

١. **إذا دخل الكفار بلدةً من بلاد المسلمين:** سواءً نزلوا على منطقة في دار الإسلام، أو أطلُّوا عليها ونزلوا بابها وإن لم يدخلوها، ففي هذه الحالة يصير الجهاد فرض عين، ويلزم أهل تلك البلاد قتال الكفار فيجب على كل شخص بعينه، ويأثم كل من تركه، حتى أنه يجب على الفقير بما يقدر عليه، وعلى الولد بدون إذن الوالدين، وعلى النساء بدون إذن أزواجهن، وعلى الأعمى والأعرج والمريض، وعلى المدين بدون إذن صاحب الدين؛ لأن دخول الكفار دار الإسلام فيه خطبٌ عظيم لا سبيل إلى إهماله، ويجب الجدُّ في دفعه ما أمكن من الجميع، لتقوى القلوب وتعظم شوكة المسلمين وتشتد النكاية في الكفار لطردهم والانتقام من هجومهم.

ويشمل فرض العين كافة المسلمين ما دام العدو باقياً في دارهم؛ لأن جميع المسلمين يدُّ على مَنْ سواهم كما قال النبي ﷺ: «والمسلمون يدُّ على مَنْ سواهم، تكافاً دماؤهم، يُجيرُ عليهم أديانهم، ويردُّ عليهم أقصاهم»، فالمعنى أن أبعدهم مكاناً أو نسباً إذا دُعي إلى النصرة أو المشاركة في الدفاع فعليه أن يجيب ويعود لينصرهم.

ثم يجب على الأقرب فالأقرب، وخاصةً إذا انهمز أهل تلك البلاد، وإذا داهم الكفار المسلمين في ديارهم بغتةً، فيجب على كل مَنْ قصِدَ مِنَ المكلَّفين -ولو امرأة أو مريضاً- أن يدفع الكفار عن نفسه ما أمكن إن عليم أنه إن أخذ قُتل، وإن عِلِمَتِ المرأة امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع، ومَنْ قُتل في هذه الحالات فهو شهيدٌ، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ قُتلَ دون ماله فهو شهيدٌ، ومَنْ قُتلَ دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيدٌ»^١.

١. أخرجه أحمد في المسند (٦٦٩٢) من حديث عبد الله عمرو.

٢. أخرجه أبو داود (٤٧٧٢) من حديث سعيد بن زيد وهو صحيح.

٢. إذا حَضَرَ الْمُسْلِمُ الْمَكْلَفُ الْقِتَالَ وَالتَّقَى الزَّحْفَانِ وَتَقَابَلَ الصَّفَانِ: فهنا يَتَعَيَّنُ الْقِتَالُ عَلَى مَنْ حَضَرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: ٤٥]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ} {١٥} وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {١٦} [سورة الأنفال: ١٥ - ١٦].

وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ التَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ مِنَ السَّبْعِ الْمَوْبِقَاتِ، كَمَا فِي الْبَخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ... وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ»!

فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الثَّبَاتُ أَمَامَ الْكُفَارِ عِنْدَ الْقِتَالِ، إِلَّا إِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ الْقِتَالِ، فَيَجُوزُ التَّرَاجُعُ فِي حَالَتَيْنِ:

- أ- التَّحَرُّفُ لِلْقِتَالِ: وَهُوَ إِيهَامُ الْعَدُوِّ بِالْانْسِحَابِ، وَاسْتِجْرَارُهُمْ إِلَى هَلَاكِهِمْ.
- ب- التَّحِيُّزُ إِلَى فِئَةٍ: وَهُوَ التَّرَاجُعُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ وَالتَّقَوِّيَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ قَرَارَ التَّرَاجُعِ -سواءً أكانَ جُزْئِيًّا أَمْ كُلِّيًّا- لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَّخَذَ بِصُورَةٍ فَرْدِيَّةٍ أَوْ عَفْوِيَّةٍ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَصْدَرَ عَنِ الْقِيَادَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ دَرَاةٍ الْمَوْقِفِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، وَمَوَازَنَةِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ الْمُرْتَبِةِ عَلَيْهِ، ضَمَانًا لَوَحْدَةِ الْمَوْقِفِ وَاسْلَامَةِ الْقَرَارِ.

٣. إِذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ فَرْدًا أَوْ فِئَةً مَعِيْنَةً لَزِمَهُمُ النُّفِيرُ مَعَهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ: فَإِذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ فَرْدًا أَوْ فِئَةً مَعِيْنَةً وَجَبَ عَلَيْهِمُ النُّفِيرُ مَعَهُ شَرْعًا؛ لِأَنَّ وَحْدَةَ الصَّفِّ وَاسْتِجَابَةَ الْأَمْرِ الْعَامِّ مِنْ مَقَوِّمَاتِ الْأَمْنِ، وَهَذَا النُّفِيرُ يَنْتُجُ عَنْهُ تَعَلُّقُ فَرَضِيٍّ بِالْقِتَالِ حِينَ يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ ذَلِكَ، مِنْ أَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ وَالنَّظَامِ وَحِمَايَةِ الْمَجْتَمَعِ مِنَ الْعَدَوَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١].

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

١. أخرجه البخاري (٢٧٦٦) من حديث أبي هريرة.

إِلَّا قَلِيلٌ} [التوبة: ٣٨].

وقال النبي ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإذا استنفرتم فانفروا»^١.

٤. **فكاكُ أسرى المسلمين:** فكاك الأسرى وإنقاذهم من أيدي العدو فريضة شرعيةٌ وذمةٌ في أعناق الأمة، تُجسّدُ أعلى مراتب التكافل والنضال بالمال والأنفس لإنقاذ المؤمنين من بأس الأسر ودّله.

قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: ٧٥].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فكّوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع وعودوا المريض»^٢.

إضاءات (نقاط أساسية مستفادة):



١. **المرونة الشرعية:** ليس الجهاد مفهومًا واحدًا ثابتًا، بل هو منظومة متكاملة تتكيف مع ظروف الأمة وقدراتها.

٢. **التخصّص والكفاءة:** يُشير فرض الكفاية إلى أهمية التخصّص وتقسيم العمل داخل المجتمع، فليس الجميع مطالبًا بالقتال بكل أفرادِهِ، بل مَنْ فيه الكفاية.

٣. **التسديد والتقريب:** الوعد بالحسنى للقاعدين بعذر (في فرض الكفاية) يدلُّ على رحمة الله وعدله، ويُسِرُّ الدين.

٤. **يشمل مفهوم الجهاد المستحبّ أعمالًا كالدعوة بالكلمة والعلم والعمل مما يوسّع دائرة العطاء.**

٥. **دعم الجيش والاقتصاد يُعتبر من أشكال الجهاد المالي المعاصر.**

١. أخرجه البخاري (٣٠٧٧) من حديث ابن عباس.

٢. أخرجه البخاري (٣٠٤٦) وتفسير العاني بالأسير من قول سفيان أحد الرواة.



نشاط ١: اختر الإجابة الصحيحة:

أيُّ آيةٍ استُدلَّ بها على أن الجهاد قد يكون فرض كفاية؟

(أ) {انْفِرُوا}

(ب) {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ}

(ج) {قَاتِلُوهُمْ حَتَّى...}

(د) {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

في أي حالةٍ يصبح القتال فرض عينٍ؟

(أ) إذا دعت السلطةُ مشروعًا خيريًا.

(ب) إذا دخل العدوُّ بلدةً من بلاد المسلمين وتهددُ أهلها.

(ج) إذا أردت المشاركة التطوعية في بعثةٍ صحية.

(د) إذا افترضت صلاةً جماعية.

أيُّ من الآتي يُعتبر من ضوابط اتخاذ قرار التراجع عن القتال؟

(أ) قرارُ فردٍ واحدٍ دون استشارة.

(ب) قرارُ عفويٍّ في وسط المعركة.

(ج) قرارُ القيادة بعد دراسةٍ وموازنةٍ.

(د) قرارُ من مجموعةٍ منشورةٍ على وسائل التواصل.

«فكالك الأسرى» في النص يُصنّف كـ:

(أ) واجب شرعي وإنساني

(ب) عمل مستحب فقط

(ج) أمر ذي طابع اقتصادي

(د) قضية خاصة بالحكومات فقط.

نشاط ٢: صل العبارات من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني:

شَهِيد	الحكم الأصلي للجهاد
إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين	تتحقق الكفاية بـ
فرض كفاية	يكون الجهاد فرض عين
أن يشحن الإمام الثغور	من قتل دون أهله فهو

نشاط ٣: ملء الفراغات (أكمل الفراغ):

١. يُقصد بـ «فرض الكفاية» أنه إذا قامَ به..... سقط الإثم عن الباقيين.
٢. «فرض العين» يَكُونُ واجبًا على مسلمٍ قَابِلٍ إذا لم يَعُدَّهُ غَيْرُهُ.
٣. العملُ الذي يُستحبُّ للمُثوبةِ دون كونه مُؤَثَّمًا إن لم يُقَمْ يُسمى:
٤. من شروط تحقيق فرض الكفاية: تأمينُ الثغورِ وتعيينُ لكل ناحية.
٥. عِنْدَ حُضُورِ المقاتِلينِ وتقابلِ الصَّفَّينِ، يَصْبِحُ القتالُ على من حضرَ.

المبحث الثاني: شروط وجوب الجهاد

هناك شروطٌ تتعلق بالمجاهدين، وشروطٌ تتعلق بالكفار.

أولاً: الشروط التي تتعلق بالمجاهدين:

إنما يجبُ الجهادُ (عندما يكونُ فرضٌ كفايةً) على مَنْ توفَّرت فيه الشروطُ

التالية:

١ - **الإسلامُ:** فلا يجبُ على كافرٍ أصليٍّ؛ لأنَّ الجهادَ في سبيلِ الله عبادةٌ وهي لا

تصحُّ من كافرٍ.

٢ - **التكليفُ:** فلا يجبُ الجهادُ على صبيٍّ، ولا على مجنونٍ، وقد ثبتَ أنَّ النبيَّ ﷺ

كانَ يردُّ صفاراً لم يصلوا إلى سنِّ التكليفِ عن الاشتراكِ في الغزو.

٣ - **الذكورةُ:** فلا يجبُ الجهادُ على أنثى؛ لضعفِها عن القتالِ، ولأنَّ الأمرَ فيه

سعةٌ، بسببِ كونه فرضٍ كفايةً، فيكفي أن يقومَ به الرجالُ، وهم أقدرُ عليه من

النساءِ بغيرِ شكٍّ، وقد سألتُ عائشةَ رضي الله عنها النبيَّ ﷺ فقالت: قلتُ: يا رسولَ

اللهِ ألا نغزو ونجاهدُ معكم؟ فقال: «لكنَّ أحسنَ الجهادِ وأجمَلَه الحَجُّ، حَجُّ مَبْرُورٍ»^١.

٤ - **الاستطاعةُ:** قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ

لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} {٩١} وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ

عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ} {٩٢} [سورة التوبة:

٩١ - ٩٢].

وتشملُ هذه الاستطاعةُ الاستطاعةَ الجسميةَ مطلقاً، والاستطاعةَ الماليةَ إذا

لم يكنْ لدى الدولة ما تُغني به المجاهدين من مَرَكوبٍ وعتادٍ ونفقةٍ ونحو ذلك،

فلا يجبُ الجهادُ على مَنْ ليسَ مُستطيعاً كالأعمى والأعرجِ وفاقدِ النفقةِ، ودليلُ

ذلك قولُ الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ٩١].

١. رواه البخاري (١٨٦١).

٥ - **رضا الوالدين:** فإن لم يأذن الوالدان لولدهما بالخروج إلى الجهاد لم يجز له أن يعصيهما أو يخرج دون رضاهما؛ إذ إن حقهما في البر والمساعدة عند الحاجة مقدّم وفرض عين لا يسقط، بينما الجهاد في هذه الحالة يُعدّ فرض كفاية، لا يتعين على كل فرد بعينه، فيُقدّم ما هو متعين على ما هو متروك للكفاية، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والدك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»!

٦ - **إذن الدائن:** إذا كان الشخص مدينًا دينًا حاليًا وكان موسرًا فلا يجوز له الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الدائن.

تثوير: (تحليل وتفكيك):



١. **مقاصد التشريع وحكمة التفريق:** التفرقة بين جهاد الطلب (فرض كفاية) وجهاد الدفع (فرض عين) تعكس مرونة التشريع وواقعيته، فالحقوق والواجبات الشخصية (بر الوالدين، سدّ الديون) تظل ملزمة ما لم يهدّد كيان الأمة وحرماؤها، فعند الخطر تسقط تلك القيود حفاظًا على المصلحة العامة.

٢. **العدالة قبل القوة:** شروط الجهاد تحفظ العهود والأمان (تحريم قتال المستأمن والمعاهد والذمي)، مما يبيّن أنّ الهدف ليس القتال بحدّ ذاته، بل إقامة العدالة ونشر الأمن مع احترام الضوابط الأخلاقية والقانونية.

٣. **التكليف على قدر الاستطاعة:** اشتراط الاستطاعة وعدم العذر (الضعفاء، المرضى، العباء المالي) يجسّد مبدأ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، فالجهاد وسيلة لحماية الأمة لا وسيلة لإرهاقها أو الإضرار بمصالحها الأساسية.

ثانيًا: الشروط التي تتعلق بالكفار:

يوجد تفصيل في هذه المسألة ومسائل تنبني عليها، فسندكرها مُجملةً ثم نشرع في شرحها بشيءٍ من التفصيل، ونذكر المسائل المتعلقة بها. إنما يجب على المسلمين الخروج لقتال الكفار على وجه الجهاد بعد تحقيق وملاحظة الشروط التالية:

١ - ألا يكون الكفار مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة؛ وذلك لقوله عز وجل في حق المستأمنين: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [سورة التوبة: ٦].

والمستأمن: هو الكافر الذي أُعطي الأمان، مثل التاجر الذي يُعطى الأمان فيدخل بلاد المسلمين ليُتاجر ثم يُخرج منها.

المعاهدون: هم الكفار الذين عاهدَهم وليُّ أمر المسلمين أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، وذلك مثل صلح الحديبية الذي كان بين النبي ﷺ وبين قريش. **أهل الذمة:** وهم الذين يُقرُّهم المسلمون على كُفْرهم بشرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة في مقابل الأمن على أنفسهم وأموالهم، مثل الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بشكل دائم فيدفعون الجزية ويلتزمون بأحكام الإسلام.

٢ - أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام، وشرح لحقيقته، ورد لما قد يكون فيه شبهة لهم، حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم على الكفر ولم يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون قوتلوا على ذلك، ودليل ذلك إرسال النبي ﷺ الرسائل والكتب إلى الملوك والأمراء يُعرِّفهم فيها بالإسلام، ويشرح لهم جوهر رسالته التي أرسله الله بها إلى العالمين، ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه، ولقد كان ذلك منه ﷺ مقدمة لا بدَّ منها بين يدَي جهادهم.

فإذا توفر هذان الشرطان كان لإمام المسلمين أن يُقاتلهم إذا اقتضت مصلحة الدعوة الإسلامية ذلك، حتى وإن كان ذلك بدون سابق إنذار.

وهذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية، وأما جهاد الدفع فلا يُشترط له شرط؛ لأنه قتال ضرورة، فهو فرض عين على كل مسلم مكلفٍ قادرٍ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع الجهاد، فدفع الصائل عن الحرم والدين واجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. وقال ابن القيم رحمه الله: فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعظم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه، العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعيفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختياراً.

إضاءات مختصرة إثرائية:

١. يظهر النص حرص الإسلام على الوفاء بالعهد؛ إذ لا ينقض أمان، ولا يفسد بمعاهد، مما يعكس سمو القيم في الشريعة.
٢. يعكس هذا التفصيل روح العدالة والرحمة في أحكام الجهاد؛ إذ تراعى الأحوال والعهود قبل أي إجراء حربي.
٣. من خلال هذه الشروط يظهر أن الإسلام دين نظام لا فوضى، ورحمة لا عدوان، يزن الأمور بميزان الحكمة والمصلحة العامة.

١. الفتاوى الكبرى (٦٠٨ / ٤).
٢. الفروسية (ص ١٨٧ - ١٨٩).

❖ الضوابط التي تُشترطُ فيمن يُقاتل من الكفار:

وهي خمسةٌ ضوابطٌ «شروطٍ» وهي:

١- ألا يكون الكافر المقاتل ذميًّا؛ والذميُّ: هو مَنْ يُقيمُ في ديارِ المسلمين وله ذمةٌ مؤبَّدةٌ.

٢- ألا يكون الكافر المقاتل معاهدًا؛ والمعاهدون هم مَنْ صالحَهم الإمامُ على تركِ القتالِ مدةً.

٣- ألا يكون الكافر المقاتل مُستأمنًا؛ وهو مَنْ يقدِّمُ على بلادِ المسلمين من غيرِ استيطانٍ لها بأمانٍ من الإمامِ أو أحدٍ من المسلمين.

٤- أن يكون قد بلغته الدعوة.

٥- أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال؛ ليس صبيًّا ولا امرأةً ولا شيخًا كبيرًا ولا مَنْ انقطعَ عن الناسِ وتركَ القتالَ!

وهذه الضوابطُ من حيثِ الجملةِ محلُّ اتفاقٍ بينَ الفقهاءِ رحمَهُمُ اللهُ، وإنما وقعَ الخلافُ بينهم في الضابطِ الخامسِ، فاتَّفَقوا على ألا يكون الكافر امرأةً ولا صبيًّا واختلفوا فيما عدا هذين، والجمهورُ على اشتراطِ أن يكون المقاتل من أهل القتالِ.

قال ابنُ القَيِّمِ رحمهُ اللهُ: الكفارُ إما أهلُ حربٍ وإما أهلُ عهدٍ، وأهلُ العهدِ ثلاثةُ أصنافٍ: أهلُ ذمةٍ وأهلُ هُدنةٍ وأهلُ أمانٍ، وقد عقدَ الفقهاءُ لكلِّ صنفٍ بابًا، فقالوا: بابُ الهدنةِ، بابُ الأمانِ، بابُ عقدِ الذمةِ، ولفظُ الذمةِ والعهدِ يتناولُ هؤلاءِ كلَّهُم في الأصلِ، وكذلك لفظُ الصلحِ؛ فإنَّ الذمةَ من جنسِ لفظِ العهدِ والعقدِ، وقولُهُم: «هذا في ذمةِ فلانٍ» أصلُهُ من هذا: أي في عهده وعقده، أي: فالزَمَهُ بالعقدِ والميثاقِ، ثم صارَ يُستعملُ في كلِّ ما يُمكنُ أخذُ الحقِّ من جهتهِ، سواءً وجَبَ بعقده أو بغيرِ عقده، كبَدَلِ المتلفِ، فإنه يقالُ: هو في ذمتهِ، وسواءً وجَبَ بفعله أو بفعلِ وليِّه أو وكيله، كوليِّ الصبيِّ والمجنونِ ووليِّ بيتِ المالِ والوقفِ؛ فإنَّ بيتَ المالِ والوقفَ يثبتُ له حقٌّ وعليه حقٌّ كما يثبتُ للصبيِّ والمجنونِ، ويُطالبُ

١. لهذه الشروط والضوابط انظر: الهداية (٢/ ١٣٨ - ١٥٢)، الاختيار (٤/ ١٢٠ - ١٢٣)، والبنية (٥/ ٦٦٧ - ٦٧٧) (٥/ ٧٧٧ - ٨١٥)، واللباب (٤/ ١٣٥ - ١٤٣)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤٦٨ - ٤٨١)، والمقدمات الممهدات (١/ ٣٦٨)، وعقد الجواهر (١/ ٤٧٩ - ٤٩٧)، والذخيرة (٣/ ٤٤٣ - ٣٤٩)، والحاوي (١٤/ ٢٩٦ - ٢٩٨)، والوسيط (٧/ ٤٣ - ٨٩)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٨ - ٢٩٧)، والمغني (١٣/ ٧٩، ٢٠٢، ٢١٣)، وكشاف القناع (٣/ ١٠٤ - ١٠٥، ٣/ ١١٢ - ١١٦)، وأحكام أهل الذمة (٢- ٤٧٥ - ٤٧٦).

وليَّه الذي له أن يَقْبِضَ له وَيَقْبِضَ ما عليه، وهكذا لفظ الصلح عامٌّ في كلِّ صلح، وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض، وصلحتهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء «أهل الذمة» عبارةً عمَّن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمةٌ مؤبَّدةٌ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكمُ الله ورسوله؛ إذ هم مُقيمون في الدار التي يجري فيها حكمُ الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة؛ فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواءً كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يُسمَّون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.

وأما المستأمن فهو الذي يقدِّم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يُعرَضَ عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه، وإن شاؤوا رجَّعوا إلى بلادهم، وطالبو حاجةٍ من زيارةٍ أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يُهاجروا ولا يُقتلوا ولا تُؤخذَ منهم الجزية، وأن يُعرَضَ على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحبَّ اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يُعرَضَ له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عادَ حربياً كما كان^٣.

هذا من ناحية الإجمال، وأما من ناحية التفصيل:

فأولاً: ألا يكون الكافر المقاتل ذمياً: أي: ألا يكون من أهل الذمة، وأهل الذمة من يؤدي الجزية للمسلمين، وذمتهم تكون مؤبَّدة، ويُقرَّون على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، فإذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم، وحرِّم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى.

والجزية: هي الوظيفة المأخوذة من الكفار لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام، وسمَّيت بذلك لأنها تُجزئ عن القتل، أي: تعصم صاحبها^٤.

١. هذا هو القسم الرابع، فيكون المسأمنون أربعة أقسام: الرسل، والتجار، والمستجيرون، وطالبو الحاجة من زيارةٍ أو غيرها.

٢. أي: صار من أهل الحرب.

٣. أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٧٦) وانظر المصادر السابقة.

٤. البناية (٥/ ٨٢٨)، واللباب (٤/ ١٣٤)، وعقد الجواهر (١/ ٤٨٥)، والذخيرة (٣/ ٤٥١)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (١٠/ ٢٩٧-٢٩٨)، والمغني (١٣/ ٢١٢)، والإنصاف (٤/ ٢١٧، ٢٣٢، ٢٤٧).

٥. اللباب (١/ ١٤٣)، والذخيرة (٣/ ٤٥٣)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والمغني (١٣/ ٢٠٢).

وقد دلَّ على جواز ذلك الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.^١
 فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].
 وَمِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ: «... وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ».^٢
 وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حَيْثُ الْجَمْلَةُ عَلَى جَوَازِ اخْتِزِ الْجِزْيَةِ.^٣

مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الذِّمَّةِ وَالْهَدَنَةِ؟ وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَقْدَهَا يُوجِبُ الْكُفَّ عَنْهُمْ وَالذَّبَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ آذَاهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ...؟
 لَا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ وَالْهَدَنَةِ إِلَّا مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ.
 قَالَ ابْنُ قِدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ وَالْهَدَنَةِ إِلَّا مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
 وَالدَّلِيلُ لَذَلِكَ: أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَئِنْ عَقِدَ الذِّمَّةَ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ، فَلَمْ يَجْزُ أَنْ يُفْتَاتَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ.
 وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ الذَّبَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ آذَاهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ:

١- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]، فَجَعَلَ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ غَايَةً لَكَفِّ الْقِتَالِ عَنْهُمْ.^٤
 ٢- قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمَتَقَدِّمِ: «فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ».^٥

١. البناية (٥/ ٨٢٨)، واللباب (٤/ ١٣٤)، وعقد الجواهر (١/ ٤٨٥)، والذخيرة (٣/ ٤٥١)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (١٠/ ٢٩٧-٢٩٨)، والمغني (١٣/ ٢١٢)، والإنصاف (٤/ ٢١٧، ٢٣٢، ٤/ ٢١٧، ٢٣٢، ٢٤٧).
 ٢. أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣٩)، كتاب الإمارة، باب تأمير الأمراء على الثغور.
 ٣. المغني (١٣/ ٢٠٢)، وانظر المصادر المتقدمة.
 ٤. المغني (١٣/ ٢١٣)، وانظر: الذخيرة (٣/ ٤٥١)، والروضة (١٠/ ٢٩٩)، واللباب (٤/ ١٤٣).
 ٥. المغني (١٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٣/ ١١٦).
 ٦. المغني (١٣/ ٢١٣).
 ٧. تقدم تخريجه.

٣- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا!». وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «إِثْمٌ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ». قال ابن حجر رحمه الله: قوله: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدًا» كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: «مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا» كما هو ظاهر الخبر، والمراد به: مَنْ له عهدٌ مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم^٣.

ثانيًا: ألا يكون معاهدًا.

أي: ألا يكون مَمَّنْ عقدَ معه الإمامُ هدنةً. والهدنة: هي أن يُؤادَعَ أهل الحرب في دارهم على ترك القتال مدةً بعوضٍ أو بغير عوض، وتسمّى: مهادنةً، وموادعةً، ومعاهدةً^٥.

والهدنة جائزة بأربعة شروط:

- ١- أن يتولّى عقدها الإمام أو نائبه.
- ٢- أن يكون للمسلمين إليها حاجةٌ وفيها مصلحةٌ: بأن يكون بالمسلمين ضعفٌ لقلّة العدوّ أو المال أو بُعد العدو، أو يُطمع في إسلامهم، أو في قبولهم الجزية، أو أن يُعينوهم على قتال غيرهم، أو غير ذلك من المصالح، فيجوز للإمام أن يُصالحَ ويُعقدَ الهدنة مع مَنْ يراه لصالح المسلمين.
- ٣- أن يخلو من الشروط الفاسدة: كتركه مسلماً بأيديهم أو بذل مالٍ من غير خوف.
- ٤- ألا يُزادَ على المدة التي تدعو الحاجة إليها في اجتهاد الإمام^٦.

١. أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (١٢/ ٢٥٩)، كتاب الديات: باب إثم مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ، برقم (٦٩١٤).

٢. البخاري مع الفتح (١٢/ ٢٥٩).

٣. فتح الباري (١٢/ ٢٥٩).

٤. انظر: الاختيار (٤/ ١٢٠-١٢٢)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، والروضة (١٠/ ٣٣٤-٣٣٦)، وعقد الجواهر (١/ ٤٩٦-٤٩٨)، والذخيرة

(٣/ ٤٤٩)، والمغني (١٣/ ١٥٤-١٥٦).

٥. انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

٦. انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الهدنة المؤبدّة بين المسلمين والكفار؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إلغاء مشروعية الجهاد!

واتفق الفقهاء على جواز عقد الصلح والهدنة المؤقتة، واختلفوا في الصلح والهدنة المطلقة، ومعناها أن يُصالح المسلمون الكفار صلحاً غير مؤقّت وفي نيتهم متى ما تقوّوا نقضوا الصلح بعد إعلام الكفار^١.

وسبّب الخلاف كما يقول ابن القيم رحمه الله: أنّ من رأى عدم جواز عقدِها مطلقةً ظنوا أنها إذا كانت مطلقةً تكون لازمةً مؤبدّةً كالذمة فلا تجوز بالاتفاق، ولأجل أن تكون الهدنة لازمةً فلا بدّ من توقيتها؛ وذلك أنّ الله أمر بالوفاء ونهى عن الغدر، والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازماً^٢.

قال ابن القيم رحمه الله: والقول الثاني - أي: الذي يجوز عقدُها مطلقةً - وهو الصواب، أنه يجوز عقدُها مطلقةً وموقّعةً، فإذا كانت موقّعةً جاز أن تُجعل لازمةً، ولو جعلت جائزةً بحيث يجوز لكلّ منهما فسخُها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليه على سواء، ويجوز عقدُها مطلقةً، وإذا كانت مطلقةً لم يمكن أن تكون لازمةً التأييد، بل متى شاء نقضها؛ وذلك أنّ الأصل في العقود أن تُعقد على أيّ صفةٍ كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في هذا أو هذا، وللعاقِد أن يعقد على العقد لازماً من الطرفين، وله أن يعقده جائزاً يُمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعيّ، وليس هنا مانع، بل هذا قد يكون هو المصلحة؛ فإنه إذا عقدَ عقدًا إلى مدةٍ طويلةٍ فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة؟! وعامة عهود النبي ﷺ مع المشركين كانت كذلك، مطلقةً غير مؤقتة، جائزةً غير لازمة^٣.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز عقدُها مطلقاً وموقّعةً، والموقّت لازم من الطرفين، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا يُنقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولَي العلماء، وأما المطلق فهو عقدٌ جائزٌ يعمل فيه الإمام بالمصلحة^٤.

١. أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٧٧).

٢. انظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة وما قبلها.

٣. أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧).

٤. المصدر السابق.

٥. الاختيارات (٣١٥).

وقال ابن القيم -بعدما ذكر قصة الحديبية- قال: وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يَجِءَ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم ألبتة، فالصواب جوازه وصحته... ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستعدوا هم وهو في العلم بنقض العهد!

الأدلة على جواز عقد الهدنة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك:

١- قول الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال:

٦١].

قال ابن كثير رحمه الله -بعدما أورد آية براءة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ٢٩]-: وقول من قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: ٦١]، قال: وفيه نظر؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دللت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي ﷺ يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم^١.

٢- عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يرده، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح -السيف والقوس ونحوه-، فجاء أبو جندل في قيوده فردّه إليهم»^٣.

٣- عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح...»^٤.

والغرض من هذا الحديث قوله: «وهي يومئذ صلح»، والمراد: مصالحة أهلها اليهود والمسلمين^٥.

فدلّ الحديثان على جواز الصلح مع المشركين إذا دعت إلى ذلك حاجة.

١. زاد المعاد (٣/ ١٤٦).

٢. تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤).

٣. أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٥/ ٣٠٤)، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، برقم (٢٧٠٠)، ومسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣٩٦)، كتاب الجهاد: باب صلح الحديبية، برقم (١٧٨٣).

٤. أخرجه البخاري: البخاري مع الفتح (٥/ ٣٠٥)، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، برقم (٢٧٠٢)، ومسلم، مسلم بشرح النووي (١١/ ٢١٥)، كتاب القسامة: باب القسامة، برقم (١٦٦٩).

٥. فتح الباري (٥/ ٣٠٦).

الأدلة على لزوم الوفاء بالهدنة إذا عقدَها الإمام، وأنه يجبُ على المسلمين حمايةَ المعاهدِين من المسلمين وأهلِ الذمة:

إذا عقدَ الإمامُ الهدنةَ لزمه الوفاءُ بها؛ لقولِ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقوله تعالى: {فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [التوبة: ٤].

ولأنه لو لم يَفِ بها لم يُسكُنْ إلى عقده وقد يحتاجُ إلى عقدها^١.
فإن نقضوا العهدَ جازَ قتالُهم؛ لقولِ الله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرَانِ لَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: ١٢]، ولقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: ٧].
وإذا خافَ الإمامُ منهم نقضًا للهدنة أعلنَ لهم انتهاءَ الهدنة قبلَ قتالهم؛ لقولِ الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: ٥٨]، أي: أعلمهم بنقضِ العهدِ حتى تصيرَ أنتَ وهم سواءً^٢.
وإذا عقدَ الإمامُ الهدنةَ فعليه حمايتُهم من المسلمين وأهلِ الذمة؛ لأنه أمَّنهم ممَّن تحتَ قبضتِه وتحتَ يده كما أمَّن مَن في قبضتِه منهم^٣.
وللحديثِ المتقدم: «مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

وهذا الحكمُ في جوازِ الهدنة والصُلحِ مع العدوِّ هو في جهادِ الدعوة والطلبِ، ونحو ذلك في جهادِ الدفع، فإنَّ العدوَّ إذا تمكَّن من البلدِ ولم يَقْدِرْ على دفعه فإنه للمسلمين الذين احتلَّتْ أرضُهم أنْ يدخلوا معه في هدنةٍ وصُلحٍ؛ حقنًا لدماءِ المسلمين حتى لا يُلقوا بأيديهم إلى التهلكة، كما دخلَ الرسولُ ﷺ مع كفَّارِ مكة في صلحٍ وهدنةٍ وقد اغتصبوا أرضَ المسلمين في مكة وديارهم^٤، كما قال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: ٨].

ومع ذلك صالحَ النبيُّ ﷺ قريشًا يومَ الحديبية سنةً ستَّ من الهجرة، ولم يَمْنَعْ هذا الصُلحَ ما فعَّله قريشٌ من ظلمِ المهاجرين في دُورهم وأموالهم؛ مراعاةً

١. المغني (١٣/ ١٥٧).

٢. المغني (١٣/ ١٥٧).

٣. تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢).

٤. المغني (١٣/ ١٥٩)، وعقد الجواهر (١/ ٤٩٧، ٤٩٨).

٥. المغني (١٣/ ١٥٩)، وعقد الجواهر (١/ ٤٩٧، ٤٩٨).

٦. انظر ضوابط الجهاد في السنة النبوية (ص ٢٦).

للمصلحة العامة التي رآها النبي ﷺ لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغبُ الدخولَ في الإسلام.

إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق فاعتدت الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟

بمقتضى الصلح والهدنة مع الكفار فإنه لو قُدِّرَ أنْ وُجِدَ من الكفار المعاهدين اعتداءً على مسلمين غير المسلمين الذين عاهدوا الكفار فإنه لا تجب نصره المسلمين المعتدى عليهم من قبل الكفار؛ لوجود العهد والميثاق، قال الله تعالى: {وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال: ٧٢].

قال ابن العربي رحمه الله: المسألة السابعة: {وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: ٧٢]: يريد: إن دَعَا من أرض الحرب عَوْنَكُمْ بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا تُقاتلوهم عليهم، يريد: حتى يتم العهد أو يُنْبَذَ على سواءٍ! وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الأنفال: ٧٢]: يريد: إن دَعَا هؤلاء المؤمنون الذين لم يُهاجروا من أرض الحرب عَوْنَكُمْ بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته^١.

وذكر ابن كثير رحمه الله مثل هذا المنقول عن القرطبي، وزاد فقال: وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه^٢.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال: ٧٢]: أي: عهد بترك القتال، فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميِّزون الذين لم يُهاجروا قتالهم فلا تُعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق^٣.

١. أحكام القرآن (٢/ ٤٣٩).

٢. الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٣٧).

٣. تفسير ابن كثير (٢/ ٣٣).

٤. تفسير الكريم الرحمن (٢٨٨).

ويدل لما تقدّم:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ لِلْمَشْرِكِينَ؛ لِأَجْلِ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْصُرْ أَبَا بَصِيرٍ وَرَدَّهُ لِلْمَشْرِكِينَ؛ مِنْ أَجْلِ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «لَمَّا صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْرِكِينَ عَلَى إِرْجَاعِ أَبِي جَنْدَلٍ إِلَيْهِمْ وَهُوَ يَصِيحُ فِي الْمُسْلِمِينَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَتَرُدُّونَنِي إِلَى أَهْلِ الشَّرِكِ فَيَفْتَنُونِي فِي دِينِي؟!»، يَقُولُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلرَّسُولِ ﷺ: «أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟! قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلِمَ نَعْطِي الدَّيْنَةَ فِي دِينِنَا؟! فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي، وَأَتَى عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ فَسَأَلَهُ فَأَجَابَ بِجَوَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: فَاسْتَمِسْكَ بِغَرَزِهِ؛ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ...» وَفِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٌ -رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ- وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلِبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْخُلَيْفَةِ، فَزَلُّوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَرِهِمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فَلَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَأَمَكَّنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ^٣، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْذُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا دُعْرًا، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى^٤ اللَّهُ ذِمَّتَكَ؛ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْلَ أُمِّهِ^٥ مِسْعَرُ حَرْبٍ^٦، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنَفَلْتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلُ بْنُ سَهِيلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلْتُ قُرَيْشَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: ٢٤] حَتَّى بَلَغَ: {الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: ٢٦]،

١. المرادُ به: التمسكُ بأمره وتركُ المخالفة، كالذي يُمسكُ بركبِ الفارسِ فلا يُفارقُه، فتح الباري (٥/ ٣٤٦).

٢. هو عتبةُ بنُ أسيدِ بنِ جاريةِ الثقفيِّ، حليفُ بني زُهرة. الفتح (٥/ ٣٤٩).

٣. أي: خمدتُ حَوائِشَهُ، وهو كنايةٌ عن الموت. فتح الباري (٥/ ٣٤٩).

٤. أي: إن لم تُردِّه عني.

٥. أي: فليسَ عليكُ منهمُ عقابٌ فيما صَنَعْتُ أنا.

٦. ويْلَ أُمِّهِ: كلمةٌ ذمُّ تقولها العربُ ولا يَقصدونَ معنَى ما فيه من ذمٍّ.

٧. كأنه يصفُه بالإقدامِ في الحربِ والتسعينِ لِنَارِهَا.

وكانت حميتهم أنهم لم يُقرُّوا أنه نبيُّ الله، ولم يُقرُّوا ب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
وحالوا بينهم وبين البيت^١!

قال ابن حجر رحمه الله: وفيه -أي: في الحديث- أنه كان لا يردُّ على المشركين
من جاء منهم إلا بطلب منهم؛ لأنهم لما طالبوا أبا بصيرٍ أول مرة أسلمه لهم، ولما
حضر إليه ثانية لم يُرسله لهم، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله، فلما خشي أبو
بصيرٍ من ذلك نجا بنفسه، وفيه: أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك
باقياً في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا مُتَحَيِّزاً إليه^٢.

وقال أيضاً: واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلاً
لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم
جازله ذلك؛ لأنَّ عهد الذي هادتهم لم يتناول من لم يهادنهم، ولا يخفى أن محل ذلك
ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم^٣.

ولعلَّ ابن حجر يقصدُ بقوله: «واستنبط منه بعض المتأخرين» لعلَّه يقصدُ
ما نُقلَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قال ابن تيمية: ونصارى
مالطية أهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهدٌ من ملكٍ مسلمٍ يُجاهدُهم
حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما لم يُعاملوا أهل مصر والشام
معاملة أهل العهد جازلاً لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة ديمهم ومالهم؛ لأنَّ أبا
جندل وأبا بصيرٍ حارباً أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي ﷺ عهداً، وهذا اتفاق الأئمة؛
لأنَّ العهد والذمة إنما يكون من الجانبين^٤.

وقال ابن القيم رحمه الله في الفوائد المستنبطة من قصة الحديبية: والعهدُ
الذي كان بين النبي ﷺ وبين المشركين لم يكن عهداً بين أبي بصيرٍ وأصحابه وبينهم،
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى
وغيرهم عهدٌ جازل لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا
لم يكن بينه وبينهم عهدٌ، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مالطية وسبيهم،
مُستدلاً بقصة أبي بصيرٍ مع المشركين^٥.

١. أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٣٢٩-٣٣٢)، كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل
الحرب وكتابة الشروط، برقم (٢٧٣١).

٢. الفتح (٣٥١/٥).

٣. المصدر السابق.

٤. الاختيارات الفقهية (ص ٣١٦).

٥. زاد المعاد (٣/٣٠٩).

وَيُؤَخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ فِي عَصْرِنَا كُلِّ دَوْلَةٍ مُسْتَقَلَّةٍ بِحُدُودِهَا وَوَلِيِّ أَمْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ دَوْلَةً مُسْلِمَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَوْلَةٍ كَافِرَةٍ مَعَاهِدَةٌ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فَاعْتَدَتْ هَذِهِ الدَّوْلَةُ الْكَافِرَةُ عَلَى دَوْلَةٍ أُخْرَى مُسْلِمَةٍ فَلَيْسَ لِلدَّوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ نَقْضُ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَافِرَةِ، وَلَا يُلْزَمُهَا نَصْرَةُ أَخْتِهَا الْمُسْلِمَةِ مَا دَامَتْ مَدَّةَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ بَاقِيَةً.

كَمَا أَنَّ وُجُودَ مَعَاهِدَةٍ بَيْنَ دَوْلَةٍ مُسْلِمَةٍ وَكَافِرَةٍ لَا يُلْزِمُ الدَّوْلَةَ الْأُخْرَى الْمُسْلِمَةَ الَّتِي لَمْ تَبْرَمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَغْزُو الدَّوْلَةَ الْكَافِرَةَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ أَبِي بَصِيرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وهنا إشكالٌ قد يُطرحُ، وهو: هل يُتركُ الكفارُ يستحلُّون دماءَ وأعراضَ وأرضَ المسلمين، وتُتركُ نصرَتُهُم بحجةِ وجودِ عهدٍ وميثاقٍ بين دَوْلَةٍ كَافِرَةٍ ومُسْلِمَةٍ؟! فيقالُ في الجوابِ: بأنَّ المسلمينَ الذينَ بينهم وبين الكفارِ عهدٌ وميثاقٌ لهم حالتان:

إما أن يكونوا أقوياء: ففي هذه الحالة يُنذِرُ المسلمونَ الأقوياءُ الكفارَ المعتقدَينَ أنهم إن لم ينتهوا عن ظلمِ إخوانهم فسَيَنْقُضُونَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ كما تقدَّمَ في الأمورِ الَّتِي تَجُوزُ نَقْضُ الْعَهْدِ، كما قالَ تعالى: {وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: ٥٨]، فَإِنْ انْتَهَى الْكَافِرُ، وَإِلَّا أَعَانُوا إِخْوَانَهُمَ الْمُسْلِمِينَ.

والثانية: أن يكون المسلمون ضعفاءً وبقاءُ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَنَقْضُهُمَ لِلْمِيثَاقِ يَسَبِّبُ مَفْسَدَةً أَكْبَرَ مِنَ النِّفْعِ الْمَتَرْتَّبِ عَلَى نَقْضِهِ، فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَبْقَى هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِهِمْ وَمِيثَاقِهِمْ، وَلَا يَنْصُرُونَ إِخْوَانَهُمْ، كَمَا كَانَ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي جَنْدَلٍ؛ فَإِنَّهُ ﷺ لَمْ يَنْقُضِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ لِأَجْلِ نَصْرَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي جَنْدَلٍ، وَتَخْلِيصِهِمْ مِنَ الْكَافَرِ الْمُعْذِبِّينَ لَهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ^١.

١. ذكر هذا الإشكال والجواب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الريس في كتابه مهمات في الجهاد (ص ٣٦).

٢. مهمات في الجهاد (ص ٣٦).

ثالثاً: ألا يكون الكافر المقاتل مستأمنًا:

تقدّم ذكر تعريف المستأمن، وهو الذي يقدّم بلاد المسلمين استيطاناً لها، وأنهم -أي المستأمنون- أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومُستجيرون، وطالِبو حاجةٍ من زيارةٍ وغيرها.

وحكمهم: أنه من أُعطي الأمان منهم حرّم قتله وماله والتعرض له، ولا تُؤخذ منه جزية، ويُعرض على المستجيرين منهم الإسلام، فإن قبل فذاك، وإن أحبّ اللّاحق بمأمنه الحق، ولم يُعرض له قبل وصوله إليه! والدليل على ذلك:

١- قول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [التوبة: ٦].

قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} الذين أمرتك بقتالهم وأحلّت لك استباحة نفوسهم وأموالهم {اسْتَجَارَكَ} أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} أي: القرآن تقرؤه عليه، وتذكر له شيئاً من أمر الدين تُقيم به حجة الله، {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} أي: وهو آمن مستمّر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عبادته... ثم ذكر ابن كثير إعطاء النبي ﷺ الأمان لمن جاء مُسترشداً أو في رسالة، قال: وكان ذلك من أسباب هداية أكثرهم.

٢- قوله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»^٣، والمعاهدُ يشمل مَنْ له عهدٌ مع المسلمين، سواءً كان بعقدٍ جزيةٍ أو هدنةٍ من سلطانٍ أو أمانٍ من مسلمٍ.

مَنْ لَهُ عَقْدُ الْأَمَانِ؟

الْأَمَانُ عَلَى قِسْمَيْنِ: عام وخاص.

أما العام: فهو الذي يكون لجميع الكفار، أو يتعلّق بأهل إقليمٍ أو بلدٍ، فهذا لا يعقده إلا الإمام أو نائبه.

١. المغني (٧٥ / ١٣) والمصادر السابقة في بداية الضوابط.

٢. تفسير ابن كثير (٣٣٨ / ٢).

٣. تقدم تخريجه.

٤. فتح الباري (٢٥٩ / ١٢).

وأما الخاصُّ: فهو ما يتعلّق بأحدِ الناسِ، فيصحُّ من الولاةِ ومن الآحادِ! أما كونُ العامِّ إنما يعقده الإمامُ أو نائبه دون رعيّته؛ فلأنّ ولايته عامةٌ، وليس ذلك لأحدِ الرعية^٢.

وأما جوازُه وصحّته من أحدِ المسلمين لأحدِ الكفارِ:
١- فلقوله ﷺ من حديث عليٍّ رضي الله عنه: «ذمّةُ المسلمين واحدةٌ، يسعى فيها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبلُ اللهُ منه صرفاً ولا عدلاً»^٣.
٢- ولقوله ﷺ من حديث أمّ هاني: «قد أجزنا من أجرت يا أمّ هاني»^٤.

الفرق بين العقود الثلاثة: عقد الذمة، وعقد الهدنة، وعقد الأمان:

أنَّ عقدَ الذمة مؤبّدٌ، ويوجبُ الذبَّ عنهم من كلّ من أرادهم من مسلمٍ وكافرٍ، وأما عقدُ الأمان والهدنة فيوجبانِ ذبَّ المسلمين عنهم دون غيرهم. ثم إنَّ عقدَ الذمة مؤبّدٌ، وأما عقدُ الهدنة وعقدُ الأمان فمقدّر، إما مؤقتاً وإما مطلقاً، فلا يكون مؤبّداً؛ لأنه يؤدّي إلى إلغاءِ الجهادِ^٥.

رابعاً: أن يكون الكافرُ المقاتلُ قد بلغته الدعوة.

يقول ابنُ رشدٍ رحمه الله: فأما شرطُ الحربِ فهو بلوغُ الدعوة باتفاقٍ، أعني أنه لا يجوزُ حربُهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيءٌ مُجمَعٌ عليه بين المسلمين^٦.

ويقول ابنُ شاسٍ رحمه الله: ينبغي أن يدعى الكفارُ قبل أن يُقاتلوا، ولا تُؤخذَ غرلُهم... وصفةُ الدعوة: أن يعرضَ عليهم الإسلامُ، فإن أجابوا كفَّ عنهم، وإن أبوا

١. انظر: الاختيار (٤/ ١٢٣)، وعقد الجواهر (١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، والحاوي (١٤/ ٢٩٧)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٩٧)، والمغني (١٣/ ٧٧)، وكشاف القناع (٣/ ١٠٤).

٢. المغني (١٣/ ٧٥)، وانظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة.

٣. أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٦/ ٢٧٩)، كتاب الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم (٣١٧٩).

٤. أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٦/ ٢٧٣)، كتاب الجزية: باب أمان النساء وجوارهن، برقم (٣١٧١).

٥. الحاوي (١٤/ ٩٧، ٩٨)، وانظر المصادر المتقدمة آنفاً.

٦. بداية المجتهد (٦/ ٣٦)، وانظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١١٩)، وشرح النووي للمسلم (١٢/ ٣٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٢٣)، والمغني (١٣/ ٢٧، ٢٨).

عَرَضَ عَلَيْهِمُ أَدَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَبَوْا قُوتِلُوا، هَذَا كُلُّهُ مَعَ الْإِمْهَالِ^٧.

والدليل لهذا الضابط:

١- قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥].

٢- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَاتِبُ الْمُلُوكَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرٍ وَإِلَى النَجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ»^٨.

٣- أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُوصِي قَادَةَ الْجِيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ، فَإِنْ اسْتَجَابُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ، كَمَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تُثَمِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفِيءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلِّمِ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ...» الْحَدِيثُ^٩.

خامسًا: أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ الْمُقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ.

وَذَلِكَ بَأَلَّا يَكُونَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا هَرِمًا وَلَا مَمَّنْ اعْتَزَلَ النَّاسَ وَتَرَكَ الْقِتَالَ.

٧. عقد الجواهر (١/ ٤٦٧).

٨. أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/ ١١٢)، كتاب الجهاد: باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوههم إلى الله عز وجل، برقم (١٧٧٤).

٩. أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٩)، كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم (١٧٣١).

اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم قتال المرأة والصبي ما لم يقاتلًا بقول أو فعل!^١

والدليل لذلك:

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان»^٢، وفي رواية: «فنهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان»^٣.

قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا^٤.

وأما من عدا النساء والصبيان ممن لم يكن من أهل الممانعة والقتال كالراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن والعبيد والأجراء، فقد اختلف العلماء في جواز قتالهم على قولين:

أحدهما: أنهم لا يقاتلون ما لم يقاتلوا، وهو قول جمهور العلماء.

وثانيهما: أنهم يقاتلون، وهو أظهر قول الشافعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء^٥.

وقال النووي رحمه الله: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يُقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم^٦.

١. الهداية (١٣٧/٢)، والذخيرة (٣/٣٧٩)، وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣)، والمغني (١٣/١٧٥)، والإنصاف (٤/١٢٨).
٢. أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٦/١٤٨)، كتاب الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب، برقم (٣٠١٤)، ومسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/٤٨)، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم (١٧٤٤).
٣. أخرجه البخاري، البخاري مع الفتح (٦/١٤٨)، كتاب الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب، برقم (٣٠١٥)، ومسلم، مسلم بشرح النووي (١٢/٤٨)، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم (١٧٤٤).
٤. شرح النووي لمسلم (١٢/٤٨).
٥. مجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٤).
٦. شرح النووي لمسلم (١٢/٤٨).

فالقول الأول: قَالَ به أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وهو قول الجمهور.
والثاني: يجوز قتلهم، وهو أظهر قولَي الشافعي، وبه قال ابن المنذر.

أدلة القول الأول:

١- عن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: «كُنَّا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مُجْتَمِعِينَ على شيء، فَبَعَثَ رجلاً فقال: انْظُرْ علامَ اجْتَمَعَ هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قَتِيل، فقال: ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ، قال: وعلى المَقْدَمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رجلاً فقال: قُلْ لَخَالِدٍ: لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا»^{٤، ٣، ٤}.
وفي رواية: «وانْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ يَقُولُ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا»^٥.

فَقَدْ عُلِّلَ الْقَتْلُ بِالْمَقَاتِلَةِ فِي قَوْلِهِ: «مَا كَانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ»، فَتَبَتَ مِنْهُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْحَرَابَةِ، فَلَزِمَ قَتْلُ مَنْ كَانَ مَظَنَّةً ذَلِكَ^٦.

٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلاً صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا...» الحديث^٧.

٣- وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أَنَّهُ أَوْصَى يَزِيدَ حِينَ وَجَّهَهُ لِلشَّامِ فَقَالَ: «إِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا...» الأثر^٨.
٤- عن زيد بن وهب قال: أَتَانَا كِتَابُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ: «أَلَّا تَغْلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَاحِينَ»^٩.

١. الهداية (٢/ ١٣٧)، والاختيار لتعليق المختار (٤/ ١٢٠)، وبداية المجتهد (٦/ ٢٠، ٢١)، والذخيرة (٣/ ٣٩٧)، والمغني (١٣/ ١٧٧).

٢. روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٣)، والمغني (١٣/ ١٧٧).

٣. العسيف: الأجير، وقيل: العبد. انظر: المغني (١٣/ ١٧٩).

٤. أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٥٤)، كتاب الجهاد: باب قتل النساء، برقم (٢٦٦٩)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٩٤٨)، كتاب الجهاد: باب في الغارة والبيات، وقتل النساء والصبيان، برقم (٢٨٤٢)، وقال الشيخ الألباني عن الحديث: حسن صحيح، انظر: صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٠٧)، حديث رقم (٢٣٢٤).

٥. أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٨)، كتاب الجهاد: باب في الغارة والبيات، وقتل النساء والصبيان، برقم (٢٨٤٢)، وسنن البيهقي (٩/ ٩).

٦. فتح القدير (٥/ ٤٥٣)، وانظر: المغني (١٣/ ١٧٨)، فقد قال ابن قدامة: والعلة في النهي قوله ﷺ: «ما كانت هذه لِتُقَاتِلَ»، فالنبي ﷺ أَوْمَأَ لِلْعِلَّةِ، فالمذكورون ليسوا من أهل القتال: المرأة والزينة والعسيف.

٧. أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٣٧، ٣٨)، كتاب الجهاد: باب دعاء المشركين برقم (٢٦١٤).

٨. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٩٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ٣٨٣)، والبيهقي في سننه (٩/ ٨٩)، ولفظة: «هَرِمًا» عند البيهقي فقط.

٩. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٦٥٥).

٥- ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال^١، فأشبهوا النساء والصبيان^٢.

أدلة القول الثاني:

١- قول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، وهذا عامٌ يتناول المتنازع فيه، فقتلهم لكفرهم^٣.

قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يُستثنى بها من عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ولأنه كافرٌ لا نفع في حياته، فيُقتل كالشاب^٤.

٢- ما روى الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»^٥.

قال الترمذي رحمه الله: والشرخ: الغلمان الذين لم يُنبتوا^٦.

٣- ولأنهم أحرارٌ مكلفون، فجاز قتلهم كغيرهم^٧.

مناقشة أدلة القول الثاني:

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

أما قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، فعامٌ مخصوصٌ بالذمي

والنساء والصبيان، فجاز تخصيص الشيخ الفاني^٨.

وأما حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»، فضعيفٌ لانقطاعه،

ولضعف الحجاج بن أرطاة^٩.

١. انظر: المغني (١٣/ ١٧٨)، والهداية (٢/ ١٣٧)، وفتح القدير (٥/ ٤٥٣).

٢. مغني المحتاج (٤/ ٢٢٣).

٣. الحاوي (١٤/ ١٩٣)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٢٣).

٤. المغني (١٣/ ١٧٧).

٥. أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٥٤)، كتاب الجهاد: باب قتل النساء، برقم (٢٦٧٠)، والترمذي في سننه (٤/ ١٤٥)، كتاب الجهاد: باب ما جاء في النزول على الحكم، برقم (١٥٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة بن نحوه.

٦. سنن الترمذي (٤/ ١٤٥).

٧. مغني المحتاج (٤/ ٢٢٣).

٨. المغني (١٣/ ١٧٨)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٥٣).

٩. فتح القدير (٥/ ١٧٨)، وانظر: نصب الراية (٣/ ٣٨٦)، فقد أورد الحديث فقال: عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة... قال: والحجاج بن أرطاة غير مُحْتَجِّج به، والحسن عن سمرة مُنْقَطِعٌ في غير حديث العقيدة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث. اهـ، والحديث ضعّفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود (ص ٢٥٩)، حديث رقم (٢٦٧٠).

وأريد بالشيوخ في الحديث الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير؛ جمعًا بين الأحاديث.

ولأن الأحاديث التي استدل بها الجمهور خاصة بالهرم، وهذا الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني عام في الشيوخ كلهم، والخاص يُقدّم على العام. أما القياس بأنه كافر لا نفع في حياته فيُقتل كالشاب فينتقض بالعجز التي لا نفع فيها^١.

سبب الخلاف في المسألة:

يقول ابن رشد رحمه الله: والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة للقتل هي الكفر لم يستثن أحدًا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك هي إطاعة القتال للنهي عن قتال النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلّاح والعسيف^٢.

الراجع في المسألة:

الراجع في المسألة هو أن العلة ليست هي الكفر، وإلا لما جاء النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، وإنما هي إطاعة القتال، أو المشاركة فيه بفعل أو قول.

يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين.

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتال الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مآلاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠].

١. انظر: المغني (١٣/ ١٧٨).

٢. انظر: المغني (١٣/ ١٧٨).

٣. بداية المجتهد (٦/ ٢٥).

ثم ذكر شيخ الإسلام ما استدلل به الجمهور من أحاديث وآثار تقدم ذكرها ثم قال: وذلك لأن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١]، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرته كفره إلا على نفسه، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكث...!



نشاط ١: أكمل الفراغات التالية بالعبارات المناسبة:

١. لا يجبُ الجهادُ على..... لأنَّ الجهادَ عبادةٌ ولا تصحُّ من غيره.
٢. لا يجبُ الجهادُ على الصبي أو المجنون لأنهما ليسا
٣. من شروط الجهادِ الاستطاعةُ، ويشمل ذلك الاستطاعة والاستطاعة.....
٤. إذا كان للشخص والدان على قيد الحياة ولم يأذنا له بالخروج إلى الجهاد فيجب عليه.....
٥. لا يجوزُ للموسرِ الخروجُ إلى الجهادِ إذا كان إلا بإذنه.
٦. لا يُقاتلُ الكفارُ إذا كانوا من أهل أو..... أو.....
٧. قبل القتال على وجه الطلبِ يجبُ لهم بالإسلام وشرحُ حقيقته حتى تقومَ عليهم

نشاط ٢: اختر الإجابة الصحيحة:

١. أيُّ من الآتي ليس شرطًا لواجب الجهاد عندما يكون فرض كفاية؟
 (أ) الإسلام
 (ب) الذكورة
 (ج) الاستطاعة
 (د) أن يكون الإنسان غنيًّا فقط

٢. لماذا لا يجبُ الجهادُ على الأنثى حسب النص؟
 (أ) لأنها غير مؤمنة
 (ب) لضعفها عن القتال ولأن الجهاد فيه سعة
 (ج) لأن الشريعة تمنعها
 (د) لأن النساء دائمًا معفوَات عن القتال.

٣. {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} هذا دليل على شرط:

أ) التكليف

ب) الاستطاعة

ج) رضا الوالدين

د) إذن الدائن

٤. إذا كان الكافر مستأمنًا فهذا يعني أنه:

أ) يخضع لولاة المسلمين ويعطي الجزية

ب) ممن أعطوا الأمان لدخول بلاد المسلمين

ج) في عصيان دائم

د) لا يجوز له التجارة مع المسلمين

٥. قتال الدفع (دفاعًا عن البلاد) يكون:

أ) فرض كفاية فقط

ب) لا يشترط له شروط

ج) مخصص لمن هم قادرون فقط

د) يحتاج إذن الإمام دائمًا

٦. من أمثلة أهل الذمة في النص:

أ) التاجر الذي يدخل ليختبئ فقط

ب) الكافر الذي يدفع الجزية ويعيش مع المسلمين

ج) المسافر المستأمن

د) كل كافر يقاتل المسلمين

المبحث الثالث: الإعدادُ للجهادِ في سبيلِ الله وفضلِ الرباطِ

✦ حكمُ الإعدادِ:

الإعدادُ واجبٌ شرعيٌّ على المجاهدِ، قالَ اللهُ تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: ٦٠].

ولمَّا قرأَ النبيُّ ﷺ على المنبرِ قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] قال: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ!». وقد أَمَرَنَا اللهُ تعالى ورسوله ﷺ بالإعدادِ لمواجهةِ أعداءِ الدِّينِ بالقدرِ الذي نَسْتَطِيعُهُ، فلمْ يُكَلِّفْنَا اللهُ تعالى بما يَفُوقُ قُدْرَتَنَا، إِنَّمَا كَلَّفَنَا بِمَا نَسْتَطِيعُهُ وَنَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ وَسَعِهِ وَطَاقَتِهِ فِي الْإِعْدَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْإِعْدَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى التَّدْرِيبِ وَالْجَهْدِ الْبَدَنِيِّ، بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ.

✦ فالإعدادُ قِسْمَانِ:

١- الإعدادُ المعنويُّ والإيمانيُّ: وهو تهيئةُ النفسِ للاستعدادِ لمقاتلةِ الكفارِ ومواجهتهم، وتعويدُها على الصبرِ ومجاهدةِ الشيطانِ والشهواتِ، والامتناعِ عن الذنوبِ والمعاصي، والإكثارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالِدُعَاءِ، خَاصَّةً قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ، قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: ٤٥].

٢- الإعدادُ الماديُّ: وهو التدريبُ الجسديُّ اللازمُ لخوضِ المعاركِ، والتدريبُ على استخدامِ الأسلحةِ والذخائرِ والمركباتِ المتنوعةِ، إضافةً إِلَى التَخْطِيطِ الْجَيِّدِ، وَاخْتِيَارِ التَّكْتِيكَاتِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْمَعْرَكَةِ، وَمَعْرِفَةِ فُنُونِ الْحَرْبِ، لِمَا اسْتَفَاضَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»^١، وَتَجْهِيْزِ الْأَسْلِحَةِ الْلازِمَةِ لِلْمَعْرَكَةِ مِمَّا تَوْفَّرَ مِنْهَا عِنْدَ الْمَجَاهِدِينَ، مَعَ الْمُرَاقَبَةِ الشَّدِيدَةِ لِلْعَدُوِّ لِمَعْرِفَةِ إِمْكَانَاتِهِ الْقِتَالِيَّةِ، وَأَخْذِ الْحِذْرِ مِنْهُ، وَمَعْرِفَةِ طَرِيقَةِ مُوَاجَهَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ

١. صحيح مسلم (١٩١٧) من حديث عقبة بن عامر.

٢. صحيح البخاري (٣٠٣٠).

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال ٦٠].

❖ أهمية الإعداد:

إعدادُ العُدَّةِ مِنَ الأسبابِ الحسيةِ التجريبيةِ الذي يَعْتَمِدُ عليه جُنْدُ الباطلِ اعتمادًا شَبَهَ كَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ النِّصْرِ الْوَحِيدُ عِنْدَهُمْ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإِعْدَادُ الْعُدَّةِ عِنْدَهُمْ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ تَنْزِيلِ النِّصْرِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ إِعْدَادَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالْمُجَاهِدُونَ يُعَدُّونَ مِنَ الْعُدَّةِ مَا يَسْتَطِيعُونَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ.

وَلَكِنَّ الْبَعْضَ قَدْ تَكَاسَلَ عَنْ إِعْدَادِ الْعُدَّةِ، وَخُيِّلَ لَهُ أَنَّ النِّصْرَ قَدْ يَأْتِي وَلَوْ لَمْ يَبْذُلُوا لَهُ مَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْ جَهْدٍ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُمْ مِنَ النِّصْرِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا كَانَتْ عَاقِبَتُهُمُ الْهَزِيمَةُ وَالْإِنْكَسَارُ -وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ-؛ لِأَنَّهُمْ قَصَرُوا فِي سَبَبِ النِّصْرِ، وَهُوَ إِعْدَادُ الْعُدَّةِ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَامْتِثَالٌ لِأَمْرِهِ.

فَاعْلَمْ أَخِي أَنَّ الْإِعْدَادَ مِنْ أَهَمِّ مَا يَحْرُصُ عَلَيْهِ الْمُجَاهِدُ، أَوَّلًا لِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ تَنْزِيلِ النِّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَدَفْعِ الْعَدُوِّ الصَّائِلِ، وَالْحِفَافِ عَلَى دِمَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَهْمَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْإِعْدَادِ الْجَيِّدِ.

وَيَنْبَغِي عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَوْ قَصَرَ الْمُجَاهِدُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ فِي إِعْدَادِ الْعُدَّةِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذَا الذَّنْبِ، وَيُبَادِرُوا بِإِعْدَادِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ عُدَّةٍ، وَيَنْتَظِرُوا وَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ بِالنِّصْرِ.

❖ فضل الرباط في سبيل الله:

الرباطُ هُوَ مِلَازِمَةُ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ الْأَمَاكِنُ الْمَخُوفَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ الَّتِي تُخِيفُ الْأَعْدَاءَ، وَيُخَافُ مِنْهَا تَقَدُّمُ الْأَعْدَاءِ، وَالرِّبَاطُ مَصْدَرُ رَابَطٍ، وَهِيَ بِمَعْنَى لَازِمَةٍ، وَالْمُرَابِطُ هُوَ الْمَقِيمُ فِي أَمَاكِنِ الرِّبَاطِ، الْمُعِدُّ نَفْسَهُ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالِدِّفَاعِ عَنْ دِينِهِ وَإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ.

وَالرِّبَاطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»^١.

وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملُهُ، وأُجرِي عليه رزقه، وأَمِنَ الفتان»^٢.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن مات مُرابِّطًا وُقِيَ فتنة القبر، وأُؤمِّنَ من الفرع الأكبر، وغُدي عليه وريح برزقه من الجنة، وُكُتِبَ له أجرُ المُرابِّطِ إلى يوم القيامة»^٣.

فانظر أخي المجاهد إلى هذا الفضل العظيم الذي يتمناه كل مسلم، فلا تحرم نفسك منه أو تمل إن طالت عليك الأيام، فإن هي إلا أيام قليلة وإن طالت عليك، فإن أيام الرباط خير من أيام كثيرة لو وُفِّقَت إليها، فاصبر واحتسب وستمضي ويذهب تعبها ويبقى أجرها إن شاء الله.

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):

١. الإعداد ليس مجرد واجب شرعي؛ بل هو نداء إيماني يُفجِّرُ في قلب المجاهد روح الاستعداد والتأهب، ويوقِّظ فيه معاني العزة والكرامة.
٢. إن الآية الكريمة {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ليست دعوة نظرية، بل هي أمرٌ حركيٌّ ينبض بالحياة، يدفع المسلم إلى أن يكون فاعلاً في مواجهة الباطل، لا مُتفرجاً عليه.
٣. الإعداد هو إعلان رفضي للذل، واستنهاض للهَمِّ، وتأكيد على أن النصر لا يُهدى، بل يُنتزع ببذل الوسع والطاقة.

١. أخرجه البخاري (٢٨٩٢)، والترمذي (١٦٦٤)، وأحمد (٢٢٨٧٢) جميعاً بلفظه.

٢. أخرجه البخاري (٢٨٩٢) ومسلم (١٩١٣).

٣. أخرجه مسلم (١٩١٣).



نشاط ١: ضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة وإشارة (x) بجانب العبارة الخاطئة:

- أ- الإعداد سنة لا يَأْتُم المجاهد بتركها.
- ب- من شروط الإعداد أن يكون بأفضل المعدات وليس حسب القدرة والاستطاعة.
- ت- الإعداد المعنوي والإيماني بنفس أهمية الإعداد البدني والمادي.
- ث- الإعداد الجيد هو السبب الوحيد للنصر.
- ج- ترك الإعداد مع التوكل على الله تعالى لا يكفي لجلب النصر بل لا بد من بذل الأسباب.

نشاط ٢: اذكر أنواع الإعداد وشرحها شرحًا مبسطًا.

.....

.....

.....

نشاط ٣: ماذا يترتب على الإعداد الجيد مع التوكل على الله تعالى، وماذا يترتب على إهمال الإعداد وتركه.

.....

.....

.....

المبحث الرابع: أسباب النصر والثبات

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَمَنَّاها الْمُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِيَ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ
بِالنَّصْرِ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَلَكِنَّ النَّصْرَ لَا يَتَنَزَّلُ إِلَّا عِنْدَ بَذْلِ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصَرَ عِبَادَهُ، إِلَّا أَنَّهُ سَبْحَانَهُ جَعَلَ لِنَزِيلِ النَّصْرِ أَسْبَابًا يَجِبُ بِذُلِّهَا حَتَّى
يَتَحَقَّقَ النَّصْرُ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ.

❖ أولاً: الإيمان بالله واليقين بنصره:

وهو مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ النَّصْرِ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوَّلُ مَا يَجْلِبُ مَعِيَةَ اللَّهِ
تَعَالَى وَتَأْيِيدَهُ لِلْمُقَاتِلِينَ، وَإِنَّ يَقِينَ الْمُقَاتِلِ بِنَصْرِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِهِ يُطْمِئِنُّهُ وَيَحْتُمُّهُ عَلَى
الْإِقْدَامِ وَالْبَذْلِ وَالتَّضَحِّيَةِ، قَالَ تَعَالَى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧]،
وَقَالَ: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: ٥١]،
{وَكَايَيْنَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} {١٤٦} وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} {١٤٧} [آل عمران: ١٤٦-١٤٧].

❖ إضاءات:

- الإيمان واليقين بالنصر يمنح المجاهد طمأنينةً داخليةً تدفعه للبذل دون ترددٍ.
- الثبات عند اللقاء هو اختبارٌ حقيقيٌّ للصدق، وهو ما يُميِّزُ المجاهد عن المتراجع.

❖ ثانياً: الثبات عند لقاء العدو:

فإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ النَّصْرِ الثَّبَاتُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ
تَعَالَى بِالثَّبَاتِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال ٤٥]، وقد ثَبَتَ النبي ﷺ في جميع المعارك التي خاضَهَا ضدَّ أعداءِ اللَّهِ حتى يَتَنَزَّلَ عليهم النصرُ، وَعَدَّ النبي ﷺ الفرارَ مِنَ الزحفِ مِنَ الكِبَائِرِ.

ولكنَّ الثباتَ ليس بالأمرِ اليسيرِ الذي يَسْتَطِيعُهُ كُلُّ إنسانٍ؛ بل لا بدَّ له من أسبابٍ تُعِينُ المسلمَ عليه، وَمِنْ أهمِّها:

١- الدعاءُ والتوكُّلُ الكاملُ على اللَّهِ تعالى، كما ذَكَرَ اللَّهُ في كتابِهِ: {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} {٢٥٠} فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ...} [البقرة ٢٥٠-٢٥١].

٢- اجتنابُ المعاصي والآثام، والإكثارُ مِنَ الطاعاتِ والأعمالِ الصالحة.

٣- ذِكْرُ اللَّهِ كثيرًا، قَالَ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال ٤٥].

٤- قراءةُ القرآن: فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ أسبابِ الثباتِ العيشَ بين آياتِ اللَّهِ تعالى، وتَدَبُّرُ معانيها والتفكيرُ في حالِ الأممِ السابقة، وكيفَ نصرَ اللَّهُ تعالى أنبياءَهُ بعدَ صَبْرٍ وتعَبٍ ومَشَقَّةٍ، وكيفَ كَانَ القرآنُ سببًا لِتَثْبِيتِ النبي ﷺ قَالَ تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: ٣٢].

◆ ثَالِثًا: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ الْمَادِيَةِ وَالْمَعْنَوِيَةِ:

التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ مع إعدادِ القوةِ مِنْ أَعْظَمِ عواملِ النَّصْرِ، قَالَ تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران ١٦٠].

💡 - إِضَاءَاتُ:

- التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ لَا يَعْنِي تَرْكَ الأسبابِ، بل الجمعَ بَيْنَ الإيمانِ والعملِ.
- الصَّبْرُ هُوَ وَقُودُ الطَّرِيقِ الطَوِيلِ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الْمَجَاهِدَ يَسْتَمِرُّ رَغْمَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ.

وقد أَمَرَنَا اللهُ تعالى ببذلِ الوسعِ في إعدادِ العُدَّةِ، فقالَ اللهُ سبحانه: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال ٦٠].

❖ رابعًا: الصبر:

وأما الصبرُ فلا بُدَّ منه للاستمرارِ والثباتِ في المعاركِ، وهو من أسبابِ النصرِ، فإنَّ هذا الطريقَ مَلِيءٌ بالفتنِ والعقباتِ والمَحَنِ العظيمةِ التي لا يُمكنُ تجاوزُها إلا بالصبرِ والاعتمادِ على الله تعالى، وقد أَمَرَ اللهُ تبارك وتعالى بذلك فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران ٢٠٠].

❖ خامسًا: نبذُ الفرقةِ والتنازعِ الداخلي:

إنَّ الوحدةَ والاعتصامَ من أهمِّ أسبابِ النصرِ، كما أنَّ التفرُّقَ من أهمِّ أسبابِ الهزيمةِ التي حذَّرَنَا اللهُ تعالى منها، قالَ تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال ٤٦]. وقالَ تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران ١٠٣]. فهذه أهمُّ أسبابِ النصرِ التي لا بُدَّ من بذلِها حتى يَتَنَزَّلَ علينا نصرُ اللهِ تعالى، وإنَّ كانَ هناك أسبابٌ أخرى إلا أنَّ هذه أهمُّها، فعلى المسلم أن يحرصَ على تحقيقِها حتى يكونَ أهلًا للنصرِ والتمكينِ.

❖ إضاءاتُ:

- الوحدةُ ونبذُ الفرقةِ شرطُ أساسيٌّ للنصرِ، فالتنازعُ يُفشلُ الجهودَ ويُذهبُ الريحَ.



نشاط ١: أكمل الفراغ:

١. من أعظم أسباب النصر هو الإيمان ب..... واليقين ب.....
٢. أمر الله تعالى بالثبات عند لقاء العدو في قوله: {.....} **وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**.

٣. من أسباب الثبات: الدعاء، و..... الكامل على الله، و..... من الطاعات.
٤. التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، بل يجب الجمع بين التوكل و.....
٥. من أسباب النصر المهمة: نبذ..... والتنازع الداخلي، والاعتصام بحبل الله.

نشاط ٢: استخراج فوائد: استخرج أهم الفوائد من الآية الكريمة: قال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال ٤٦].

.....

.....

.....

نشاط ٣: اذكر ثلاثة أسباب من أسباب الثبات؟

.....

.....

.....

نشاط ٤: ماذا يترتب على التنازع بين المجاهدين وعدم رضى الصفوف؟

.....

.....

.....

ماذا تَعَلَّمْتَ مِنْ هذه الوحدة:

- ١) الجهادُ اصطلاحًا: بذلُ الجُهدِ لإِعلاءِ كلمةِ الله، وتبليغِ الدعوة، ونشرِ الإسلام، ولِتَسودَ الشريعةُ على العالم كله.
- ٢) الجهادُ في سبيلِ الله مشروعٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ.
- ٣) خطورةُ تركِ الجهادِ في سبيلِ الله.
- ٤) معرفةُ فضلِ الجهادِ في سبيلِ الله والترغيبُ فيه.
- ٥) الحكمةُ الأولى والأساسية لتشريعِ الجهادِ بمعناه العامِّ الشاملِ هو نشرُ الدعوة.

الحِكمُ الفرعيةُ للجهادِ:

- ١) بيانُ صدقِ الإيمانِ.
- ٢) إخراجُ الناسِ من حكمِ الطغاةِ.
- ٣) أَنْ يَسودَ حكمُ الله تعالى أرضَه وكونَه وخلقَه وعبادَه.
- ٤) إقامةُ العدلِ والقسطِ.
- ٥) حمايةُ الأنفسِ والأموالِ والأعراضِ والديارِ.

للجهادِ خمسةُ أنواعٍ وهي:

- ١) جهادِ النفسِ.
- ٢) الجهادِ بالعلمِ واللسانِ.
- ٣) الجهادِ بالمالِ.
- ٤) الجهادِ بالقتالِ والحربِ.
- ٥) جهادِ الشيطانِ.

حُكمُ الجهادِ:

- ١) فرضٌ كفايةٍ: وهو الحكمُ الأصليُّ للجهادِ.
- ٢) فرضٌ عينٍ.

تَحْصُلُ الكَفَايَةُ فِي الجِهَادِ بِأَمْرَيْنِ:

- (١) أَنْ يَشْحَنَ الإِمَامُ الثَّغُورَ.
- (٢) أَنْ يَتِمَّ الجِهَادُ بِاسْتِمْرَارٍ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ أَوْ مُسَالِمٌ.

يَتَعَيَّنُ الجِهَادُ فِي حَالَاتٍ:

- (١) إِذَا دَخَلَ الكُفَّارُ بِلَدَةً مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِينَ.
- (٢) إِذَا حَضَرَ المُسْلِمُ المُكَلَّفُ القِتَالُ وَالتَّقَى الزَحْفَانِ.
- (٣) إِذَا اسْتَنْفَرَ الإِمَامُ فَرْدًا أَوْ فِتَّةً مُعِينَةً.

شُرُوطُ وَجُوبِ الجِهَادِ:

أَوَّلًا: الشُّرُوطُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالمُجَاهِدِينَ:

- ١- الإِسْلَامُ.
- ٢- التَّكْلِيفُ.
- ٣- الذَّكُورَةُ.
- ٤- الِاسْتِطَاعَةُ.
- ٥- رِضَا الوَالِدِينَ.
- ٦- إِذْنُ الدَّائِنِ.

ثَانِيًا: الشُّرُوطُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالكُفَّارِ:

- ١- أَلَّا يَكُونَ الكُفَّارُ مُسْتَأْمِنِينَ، أَوْ مُعَاهِدِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
- ٢- أَنْ يَسْبِقَ القِتَالُ تَعْرِيفٌ لَهُمْ بِالإِسْلَامِ.

الوحدةُ الثالثة:
أحكامُ مُهمّةٍ
في الجهادِ

❖ مقدمة الوحدة:

سَبَقَ وتحدَّثْنَا أَنَّ الجِهَادَ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْقِتَالُ، لَكِنَّهُ قِتَالٌ مَنْضِبٌ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا يَسَعُ الْمُقَاتِلُ جَهْلُهَا، فَقَدْ تَنَاوَلَ الشَّرْعُ بِالتَّفْصِيلِ مَا يَتَضَمَّنُهُ الْجِهَادُ مِنْ قَتْلِ الْعَدُوِّ وَتَبْيِيتِ لَهُ، وَاسْتِبَاحَةِ لِمَالِهِ وَدَمِهِ، وَمَعَامَلَةِ لِلْأَسْرَى وَالْقَتْلَى، وَأَحْكَامَ الْغَنَائِمِ وَالْفِيءِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ نَتَنَاوَلُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِالتَّفْصِيلِ.

الأهداف العامة للوحدة:

- (١) تعريف الغنيمة وحكمها.
- (٢) تعريف الفيء وبيان مصارفه.
- (٣) بيان معنى الانغماس وذكر صورته.
- (٤) تعريف العمليات الاستشهادية وبيان حكمها وشروطها.
- (٥) تعريف الشهادة وبيان أحكام الشهيد في الدنيا.
- (٦) ذكر حكم الإمارة ومعرفة حقوق الأمير ومهامه.
- (٧) بيان أحكام الأسرى.

❖ موضوعات هذه الوحدة:

- المبحث الأول: أحكام الأموال.
- المبحث الثاني: الانغماس والعمليات الاستشهادية.
- المبحث الثالث: أحكام الشهيد.
- المبحث الرابع: أحكام الإمارة.

المَبْحَثُ الأولُ: أحكامُ الأموالِ:

❖ أولاً: الغَنِيمةُ:

الغنيمةُ: هي المَالُ المَأخُوذُ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ قَهْرًا، سِوَاءُ كَانَ هَذَا المَالُ مَنقُولًا أَوْ غَيْرَ مَنقُولٍ، وَسِوَاءُ أُخِذَتْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةً، أَوْ أُخِذَتْ عِنْدَ مِطَارِدَةِ الأَعْدَاءِ وَفِرَارِهِمْ.

حُكْمُ الغَنَائِمِ:

تَنَوَّعَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَةِ تَقْسِيمِ الغَنَائِمِ إِلَى عِدَّةِ أَقْوَالٍ، وَسَبَبُ هَذَا التَّنَوُّعِ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ طَبِيعَةِ الجِهَادِ، وَهَلِ الْجُنْدِيُّ يُقَاتِلُ تَطَوُّعًا بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَسِلَاحِهِ، أَمْ أَنَّهُ مُتَفَرِّغٌ لِلْجُنْدِيَةِ وَلَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ المَالِ؟

فَالْحَالَةُ الأولَى: يَكُونُ تَقْسِيمُ الغَنَائِمِ بِحَسَبِ القَاعِدَةِ الْقُرْآنِيَةِ: {وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١]، فَتُقَسَّمُ الغَنَائِمُ خَمْسَةً أَقْسَامٍ، أَرْبَعَةٌ أَقْسَامٍ تُوزَعُ بَيْنَ الْمُقَاتِلِينَ، وَأَمَّا الْخُمُسُ الْخَامِسُ مِنَ الغَنِيمةِ فَيُوزَعُ كَمَا نَصَّتِ الآيَةُ السَّابِقَةُ. **أما في الحالة الثانية:** فَيَكُونُ تَقْسِيمُ الغَنَائِمِ رَاجِعًا إِلَى اجْتِهَادِ القَائِدِ، فَيَجُوزُ لِلْأَمِيرِ عَدَمُ تَقْسِيمِ الغَنَائِمِ؛ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْغَانِمِينَ، وَلِأَنَّ الْمُقَاتِلِينَ لَهُمْ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَفِي قِتَالِنَا الْيَوْمَ فَإِنَّ حَالَ الْمُتَنَسِّينَ لِلجَيْشِ أَقْرَبُ لِحَالَةِ مَنْ لَهُ رِزْقٌ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ، وَهَؤُلَاءِ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الغَنِيمةِ؛ لِأَنَّ تَجْهِيزَاتِ المَعْرَكَةِ وَالْأَفْرَادِ تَقَعُ عَلَى عَاتِقِ الدَّوْلَةِ، فَهِيَ الَّتِي تَتَكَفَّلُ بِتَجْهِيزَاتِ المَعَارِكِ وَالْجُنُودِ، كَمَا تَتَكَفَّلُ بِمُعْظَمِ حَاجَاتِ الْجُنُودِ خَارِجَ المَعْرَكَةِ، بِكَفَالَاتٍ مَالِيَّةٍ وَإِغَاثِيَّةٍ وَإِعَانَاتٍ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ. بِالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّهُ يَتَرْتَبُ عَلَى تَوْزِيعِ الغَنِيمةِ مَفْسَدَةٌ رَاجِعَةٌ، مِنْ تَضَرُّرِ الإِعْدَادِ وَتَأْخُرِهِ، وَمَا يَحْتَاجُهُ الْمُقَاتِلُونَ لِلْقِتَالِ، وَبِالتَّالِي يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ احْتِوَاؤُهُ وَإِنْهَاءُهُ.

📍 عَيْنٌ عَلَى الْوَاقِعِ الْعَسْكَرِيِّ الْمَعَاصِرِ:

في الجيوشِ المعاصرةِ حيثَ يَتَقَاَصَى الجنودُ رَوَاتِبَهُمْ وتُجَهَّزُهُم الدولةُ، فإنَّ توزيعَ الغنائمِ يُهَدَّدُ الانضباطُ، ويُضَعَفُ الإعدادُ، ولذلك يُرَجَّحُ فِقْهِيًّا وتنظيميًّا تَوَجِيهُهَا للمصلحةِ العامةِ، لا سيما في ظلِّ التحدياتِ اللوجستيةِ والماليةِ التي تحتلُّها الحروبُ اليومَ؛ لأنَّ توزيعَ الغنائمِ في هذا السياقِ قد يُحْدِثُ خَلَلًا في الإعدادِ العسكريِّ، ويُثِيرُ النزاعاتِ، ويُضَعِفُ الانضباطَ، مما يجعلُ تركَ التقسيمِ أَرْجَحَ للمصلحةِ العامةِ.

◆ ثَانِيًا: الْفِيءُ:

الفيءُ: هو ما أَخَذَهُ المسلمونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ بدونِ قتالٍ، مِنْ أَمْوَالٍ مَنْقُولَةٍ وغيرِ مَنْقُولَةٍ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي أَمْوَالِ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الحشر: ٦].

فَالْفَرْقُ إِذَا بَيْنَ الْفِيءِ وَالْغَنَائِمِ: أَنَّ الْغَنَائِمَ مَالٌ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ حَرْبٍ وَقِتَالٍ، وَالْفِيءُ مَالٌ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ بدونِ حَرْبٍ وَلَا قِتَالٍ.

مَصَارِفُ الْفِيءِ وَكَيْفِيَّةُ قِسْمَتِهِ:

وَأَمَّا الْفِيءُ فَمَصْرُفُهُ مَا بَيَّنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: ٧].

وَلَمَّا قَرَأَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «هَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ»، وَعَلَى ذَلِكَ فَالْإِمَامُ يَصْرِفُهُ إِلَى الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ فِي مَقَدِّمَتِهَا مَصَالِحُ الْمُقَاتِلِينَ وَالْجُنُودِ.

تثوير: مفهوم الفيء بروح دَعْوِيَّة وواقعية:



- لَيْسَتْ كُلُّ الْإِنْتَصَارَاتِ تُكْتَبُ بِالسِّيُوفِ، فَبَعْضُهَا يُمْنَحُ مِنَ السَّمَاءِ دُونَ أَنْ تُرَاقَ فِيهِ قَطْرَةٌ دَمٍ، ذَلِكَ هُوَ الْفِيءُ، مَا يَصِلُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَعْدَاءِ بِغَيْرِ قِتَالٍ، لَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، بَلْ بِتَقْدِيرِ إِلَهِيٍّ وَسُلْطَانِ رَبَّانِيٍّ، يُسَخَّرُ فِيهِ اللَّهُ جُنُودَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيُبَدِّلُ الْأَحْوَالَ فِي لَحْظَةٍ.

- الْفِيءُ لَيْسَ مَجَرَّدَ مَالٍ، بَلْ هُوَ أَمَانَةٌ فِي عُنُقِ الْأُمَّةِ، اخْتِبَارٌ لِلْقِيَادَةِ، وَمِيزَانٌ لِلْعَدَالَةِ، حِينَ تُفْتَحُ خَزَائِنُ الْأَعْدَاءِ دُونَ حَرْبٍ، لَا يَكُونُ السُّؤَالُ: كَمْ نَأْخُذُ؟ بَلْ: كَيْفَ نُوَزِّعُ؟ وَلِمَنْ نُعْطِي؟

ثالثاً: النفل:



النفل: هو ما خَصَّهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَائِدُ لِبَعْضِ الْمُقَاتِلِينَ زِيَادَةً عَلَى مَا يُسَهَّمُ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ؛ تَحْرِيصًا لَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، أَوْ مَا يُجَعَلُ لِمَنْ عَمِلَ عَمَلًا زَائِدًا عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ فِي الْحَرْبِ، وَكَانَ أَثَرٌ وَنَفْعٌ كَبِيرٌ، كَمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسَمٍ عَامَةٍ الْجَيْشِ»!

إضاءات:



النفْلُ لَيْسَ مَجَرَّدَ زِيَادَةٍ مَادِيَّةٍ، بَلْ هُوَ أَدَاءٌ قِيَادِيٌّ ذَكِيٌّ تُسْتَخْدَمُ لِتَحْفِيزِ الْمُقَاتِلِينَ، وَتَشْجِيعِ رُوحِ الْمِبَادَةِ وَالْبَطُولَةِ فِي سَاحَاتِ الْجِهَادِ.

إِنَّهُ اعْتِرَافٌ عَمَلِيٌّ بِأَنَّ مَنْ يَبْذُلُ فَوْقَ الْمَعْتَادِ وَيُقَدِّمُ عَلَى الْمَهَامِّ الصَّعْبَةِ وَيُحَقِّقُ أَثَرًا مَلْمُوسًا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُكْرَمَ بِمَا يَلِيقُ بِجَهْدِهِ.

فَالْنَفْلُ هُوَ مَكَافَأَةُ الْمَعْرَكَةِ، وَوَسِيلَةٌ لِبِنَاءِ جِيلٍ لَا يَكْتَفِي بِالْحَدِّ الْأَدْنَى، بَلْ يَسْعَى لِيَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، حَيْثُ يُصْنَعُ الْفَرْقُ وَتُكْتَبُ الْبَطُولَاتُ.

١. أخرجه البخاري (٣١٣٥) ومسلم (١٧٥٠).

◆ رَابِعًا: السَّلْبُ:

السَّلْبُ: هو ما وُجِدَ على المقتولِ مِنْ لباسٍ وسلاحٍ وعُدَّةٍ حربٍ، وَيَسْتَحِقُّ القاتِلُ سَلْبَ المقتولِ بدونِ تخميسٍ.
والأصلُ في السَّلْبِ قولُ النبي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ»!

شروطُ استحقاقِ السَّلْبِ:

- لا شَكَّ أَنَّ مِنْ شروطِ الاستحقاقِ إِذْنُ الأميرِ بِذلك -عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ السَّلْبَ يَرْجِعُ إِلَى الأميرِ، وهو الرَاجِعُ - وَيُضَافُ إِلَيْهِ الشروطُ التالية:
- ١- أَنْ يَكُونَ المقتولُ مَمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ شَرْعًا، فَلَوْ قَتَلَ امْرَأَةً فَلَا سَلْبَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ.
 - ٢- البَيِّنَةُ، وَتَكُونُ إمَّا بِالشَّهَادَةِ أَوْ الْقَرِينَةِ.
 - ٣- أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يُثَخِّنَهُ حَتَّى يَكُونَ فِي حَكْمِ المقتولِ بِحَيْثُ يُرِيحُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِ.

مَا يَدْخُلُ فِي السَّلْبِ:

السَّلْبُ يَتَنَاوَلُ سِلَاحَ الْقَتِيلِ كَالْبَنْدُقِيَّةِ وَالْمَسَدَّسِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الدَّرْعُ -سِتْرَةُ وَاقِيَةٌ مَثَلًا-، وَيَدْخُلُ فِيهِ لِبَاسُهُ وَحِذَاؤُهُ وَحِزَامُهُ وَكُلُّ مَا يَلْبَسُ، وَلَا يَدْخُلُ فِي السَّلْبِ الْمَرْكُوبُ كَالسَّيَّارَةِ وَالْدَرَاجَةِ النَّارِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يُوجَدُ فِي جَيْبِهِ لَيْسَ مِنَ السَّلْبِ، بَلْ يُرَدُّ إِلَى الْغَنِيمَةِ.

تثوير:

فِي سَاحَاتِ الْقِتَالِ لَا يَتَسَاوَى مَنْ وَقَفَ فِي الصَّفِّ مَعَ مَنْ اخْتَرَقَ الصَّفُوفَ، وَلَا مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ مَعَ مَنْ وَاجَهَ الْمَوْتَ وَجْهًا لَوَجْهِهِ. هُنَاكَ لَحْظَاتٌ لَا تُقَاسُ بِالْكَلِمَاتِ، بَلْ تُقَاسُ بِالدَّمَاءِ الَّتِي سُكِبَتْ، وَبِالْقُلُوبِ الَّتِي لَمْ تَرْتَجِفْ، وَبِالرِّجَالِ الَّتِي تَقَدَّمُوا حِينَ تَرَاجَعَ غَيْرُهُمْ. السَّلْبُ لَيْسَ مَجْرَدَ مَتَاعٍ يُنْتَزَعُ مِنْ جَسَدِ عَدُوٍّ، بَلْ هُوَ وَسَامٌ شَرَفٍ يُمْنَحُ

١. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٣٢١) وَمُسْلِمٌ (١٧٥١).

لَمَنْ أَثَبَّتَ أَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ فَقَط، بَلْ يُغَيِّرُ مَجْرَى المعركة.
 حِينَ يُمْنَحُ السَّلْبُ لَا يُمْنَحُ لِلْقَتْلِ وَحْدَهُ، بَلْ يُمْنَحُ لِمَنْ خَفَّفَ عَنْ إِخْوَانِهِ،
 وَأَرَاخَهُمْ مِنْ شَرِّ عَدُوٍّ، وَفَتَحَ لَهُمْ طَرِيقَ النِّصْرِ.
 مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَقْتُولِ لَيْسَ غَنِيمَةً، بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ مِيدَانِيَّةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا
 الرَّجُلَ قَاتَلَ بِيَدَيْهِ، وَانْتَصَرَ بِجَهْدِهِ، وَتَرَكَ أَثَرًا لَا يُنْسَى.
 فِي مِيدَانِ الشَّرَفِ لَا تُمْنَحُ الْأَوْسَمَةُ فِي الْقَاعَاتِ، بَلْ تُنْتَرَعُ مِنْ أَرْضِ
 الْمَعْرَكَةِ، وَتُكْتَبُ عَلَى جَبِينِ مَنْ قَاتَلَ بِصَدَقٍ، وَوَاجَهَةِ الْخَطَرِ

ما حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَنَاطِقِ الْقِتَالِ وَالرِّبَاطِ:

إِنَّ لَأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ حُرْمَةً وَمَكَانَةً، فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا
 قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»^١، وَلَأَجَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ
 مِنَ الظُّلْمِ الْاِعْتِدَاءُ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، إِلَّا مَا تَقْتَضِيهِ الضَّرُورَةُ
 الْحَرَبِيَّةُ بِتَقْدِيرِ أَهْلِ الْخَبَرَةِ.

فَيَنْبَغِي عَلَى الْمَجَاهِدِينَ الْمَحَافِظَةَ عَلَيْهَا وَعَدَمَ إِتْلَافِهَا، كَتَخْرِيبِ الْمَبَانِي
 وَالْأَثَاثِ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ حَقُوقٌ لِهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ،
 وَنَحْنُ مُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، لَا تَخْرِيبُهَا وَإِتْلَافُهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
 «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»^٢.

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجِبُ حِفْظُهَا وَيَحْرُمُ إِتْلَافُهَا وَتَخْرِيبُهَا الْأَمْوَالُ
 الْعَامَّةُ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ وَفِي مَصْلَحَةِ الْجِهَادِ، وَقَدْ
 وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^٣.

تَنْبِيهُ: يُعْهَدُ بِتَقْسِيمِ الْأَمْوَالِ وَبَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا أَهْوَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَمْ مِنَ
 الْأَمْوَالِ الْعَامَةِ أَمْ مِنَ الْأَمْوَالِ الْخَاصَةِ؟ إِلَى اللَّجَانِ الْمُخْتَصَّةِ بِهَذَا الشَّأْنِ، إِذْ يَقُومُ
 الْغَانِمُونَ بِتَسْلِيمِ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهَا، لِتَتَوَلَّى فَرْزَهَا وَتَحْدِيدَ مَا يَجْرِي عَلَيْهَا مِنْ أَحْكَامٍ
 شَرْعِيَّةٍ بِحَسَبِ نَوْعِهَا.

١. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢١١١٩) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: ١٤٥٩، وَصَحَّيْحُ الْجَامِعِ: (٧٦٦٢).

٢. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣١١٨).

إضاءة مشرقة:

- في ساحات الرباط والقتال تبقى أموال المسلمين أمانة مقدسة، لا تُمس إلا بحق، ولا تُستباح إلا بضرورة.
- الجندي لا يُكلف بتخريب، بل بحماية، ولا يُرسل ليهدم، بل ليصون.
- كل مال في أرض المعركة هو حق محفوظ لأهله، وكل اعتداء عليه هو خيانة للرسالة، وانحراف عن المقصد.
- إنها لحظة يُختبر فيها الورع وسط الغبار، والأمانة وسط السلاح.

خامسًا: الغلول

يَجِدُرُ بِنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْغُلُولِ وَخَطُورَتِهِ؛ فَإِنَّ الْأَخْذَ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا يَدْخُلُ فِي الْغُلُولِ، وَكَذَا الْأَخْذُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَةِ.

وَقَدْ نَبَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَطُورَةِ الْغُلُولِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصُّبَيْبِ يَقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحْطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشَرَاكِ - أَوْ شَرَائِكِينَ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: شَرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شَرَائِكِينَ مِنْ نَارٍ!».

تَحْذِيرُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْغُلُولِ فِي الشَّرَاكِ - وَهُوَ مِنْ أَهْوَنِ الْمَتَاعِ - يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ النَّهْيِ عَنِ الْغُلُولِ فِي الْأَمْوَالِ الْكَبِيرَةِ، وَيُغْلِقُ بَابَ التَّهَافُوتِ فِي الْحَقُوقِ الْعَامَةِ، فَلَا يُسْتَهَانُ بِهِ وَلَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَمْسِرُ فِكَيْفَ بِمَنْ يَغْلُ الْأَمْوَالَ أَوْ الْمَمْتَلَكَاتِ ذَاتِ الْقِيَمَةِ.

١. أخرجه البخاري (٦٧٠٧).

عقوبة الغلول:

يُعَدُّ الغلولُ مِنَ الغنائمِ مِنَ الكبائرِ التي تُهدِّدُ وحدةَ الصفِّ وتُضعِفُ روحَ الجهادِ؛ لما فيه من خيانةٍ للأمانةِ وتعدٍّ على حقوقِ الدولةِ، وقد جاءتِ الشريعةُ بتحذيرٍ شديدٍ من هذا الفعلِ؛ لما يترتبُ عليه من آثارٍ وخيمةٍ على الفردِ والمجتمعِ، سواء في الدنيا أو الآخرة.

أنواع العقوبات المترتبة على الغلول:

١. العقوبة العامة:

حينما ينتشر الغلول بين أفراد الأمة يسلب الله عليهم الخوف ويحبب عنهم النصر، وقد وردَ عن عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنه قوله: «ما ظهر الغلولُ في قومٍ قطُّ إلا أُلقيَ في قلوبهم الرعبُ»^١، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخيانةَ تُضعِفُ المعنوياتِ وتُفكِّكُ الصفوفَ، مما يؤدي إلى تأخيرِ الفتحِ والنصرِ.

٢. العقوبة الخاصة:

وهي التي تقعُ على مَنْ ارتكبَ الغلولَ نفسه، حيثُ يُعاقَبُ بما يراه وليُّ الأمرِ مناسباً من التعزيرِ، بما يُحقِّقُ الردَّ له ولغيره ممَّن قد نُسِّبَ له نفسه خيانةَ الأمانةِ، فالقائد له سلطةٌ تقديرِ العقوبةِ التي تليقُ بجسامةِ الفعلِ، وتُسهِمُ في حفظِ هيبةِ الدولةِ وعدالةِ التوزيعِ.

عينٌ على الواقع: الغلولُ خيانةٌ تُفكِّكُ الصفَّ وتُطفئُ روحَ التضحية:

الغلولُ لا يُفسِدُ العلاقةَ بينَ الأفرادِ فقط، بل يُضعِفُ الروحَ المعنويةَ العامةَ، ويُربِكُ القيادةَ، ويُعطِّلُ النصرَ؛ لأنَّ الصفَّ الذي لا يثقُ بعضُه ببعضٍ لا يمكنُ أن يَنْتَصِرَ، إنه اختبارٌ خفيٌّ لا في مقدارٍ ما أُخذَ، بل في نيةٍ مَنْ أخذَ، وفي أثره على وحدةِ الصفِّ ونقاءِ الهدفِ وصدقِ التضحية.



نشاط ١: ضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة وإشارة (x) بجانب العبارة الخاطئة:

- أ- الغنيمة هي المال المأخوذ من أهل الحرب قهراً.
- ب- يدخل في السلب السيارة التي يركبها المقتول.
- ت- الفبيء هو ما أخذه المسلمون من أعدائهم عن طريق القتال.
- ث- الفبيء يصرف في مصالح المسلمين.

نشاط ٢: أكمل الجمل التالية بالعبارات المناسبة.

- أ- من شروط استحقاق الغنيمة: الإسلام والبلوغ و..... و..... و.....
- ب- الفرق بين الفبيء والغنائم، أن الغنائم مال وصل إلى المسلمين بعد والفبيء مال وصل إلى المسلمين من أعدائهم بدون
- ت- النفل وهو ما خَصَّه الإمام أو الأمير لبعض الغزاة زيادةً على
- ث- السلب يتناول: سلاح القتيل ك.....، ويدخل فيه الدرع، ويدخل فيه

نشاط ٣: عدد أنواع العقوبة المترتبة على الغلول مع الشرح.

.....

.....

.....

المبحث الثاني: الانغماسُ والعملياتُ الاستشهاديةُ:

❖ أولاً: الانغماسُ:

الانغماسُ: هو الرجلُ أو الطائفةُ يُقاتِلونَ أَكْثَرَ مَنْ ضِعْفِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي قِتَالِهِمْ منفعةٌ لِلدِّينِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ، وَلَهُ عِدَّةٌ صُورٍ مِنْهَا:

- الرجلُ يَحْمِلُ وَحْدَهُ عَلَى صَفِّ الْكُفَّارِ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ.
- الرجلُ يَنْهَزُ أَصْحَابَهُ فَيُقَاتِلُ وَحْدَهُ، أَوْ هُوَ وَطَائِفَةٌ مَعَهُ الْعَدُوُّ وَفِي ذَلِكَ نِكَايَةٌ فِي الْعَدُوِّ، وَلَكِنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ.

فهذا كله جائزٌ عِنْدَ عَامَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ^١ وَغَيْرِهِمْ، وَمَنْ تَتَّبَعَ نصوصَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي حَثَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنٍ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَتَفِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ...»^٢.

الحثُّ على الانغماسِ:

روى عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الشَّهْدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ إِنْ يُلْقُوا فِي الصَّفِّ لَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أَوْ لَوْ كَانُوا يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرْفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ»^٣.

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: «غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا» قَالَ: وَأَلْقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» - أَوْ: «هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» -، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» - أَوْ: «هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ» -، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ

١. ينظر: قاعدة في الانغماس لابن تيمية (٢٤/١).

٢. أخرجه مسلم (١٨٨٩) من حديث أبي هريرة.

٣. أخرجه أحمد في المسند (٢٢٤٧٦) وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٣٧١).

٤. مصنف ابن أبي شيبة (١٩٤٩٩) وفيه انقطاع.

مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَصَاحِبِيهِ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْدَابَنَا»!

مقاصد الانغماس:

وَمَنْ عَلِمَ مَقَاصِدَ الْانْغِمَاسِ تَبَيَّنَ لَهُ أَهْمِيَّتُهُ وَأَثَرُهُ الْكَبِيرُ فِي الْجِهَادِ وَرَفَعَ هَمِّ الْمَجَاهِدِينَ وَتَثْبِيطِ وَإِرْعَابِ الْكُفَّارِ، وَذَكَرَ بَعْضُ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الْإِمَامُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ عَنِ الْانْغِمَاسِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ أَرْبَعَةٌ أَوْجِهٌ:

الأول: طَلَبُ الشَّهَادَةِ.

الثاني: وُجُودُ النِّكَايَةِ.

الثالث: تَجْرِیَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ.

الرابع: ضَعْفُ نَفُوسِهِمْ لِيَرَوْا أَنَّ هَذَا صُنْعٌ وَاحِدٌ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْجَمِيعِ؟

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):

الانغماسُ والعملياتُ الاستشهاديةُ ليستا مجردَ صَوَرٍ مِنَ التَّضْحِيَةِ، بَلْ هُمَا تَجَلِّياتٌ عُلياَ لِلْفِدَاءِ وَالِاقْتِحَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حِينَ تَتَعَطَّلُ الْوَسَائِلُ وَتُستَفدُّ الْخِيَارَاتُ، هَمَّا فِعْلَانِ يَنْبُضَانِ بِالشَّجَاعَةِ، وَيُجَسِّدَانِ رُوحَ الْجِهَادِ حِينَ تُطَلَّبُ النِّكَايَةُ وَيُرْجَى النُّصْرُ وَلَوْ عَلَى حِسَابِ النَّفْسِ.

١. أخرجه مسلم (١٧٨٩) قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/٣٠٥): وقوله: «ما أنصَفْنَا أَصْدَابَنَا» فَرُبَّمَا أَشْكََلَ هَذَا عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَقَالَ: كَيْفَ يَأْمُرُهُم بِالْقِتَالِ ثُمَّ يَقُولُ: «ما أنصَفْنَا أَصْدَابَنَا»، وَهَلْ عِنْدَهُ غَيْرُ الْإِنْصَافِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَقُولُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَمَّا قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا» كَانَ يَنْبَغِي لِلْكَلِّ أَنْ يُبَادَرَ، فَتَأَخَّرَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِإِنْصَافٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَتُهُ بِذَلِكَ إِلَى الْقَرَشِيِّينَ؛ لِأَنَّهُمَا تَرَكَمَا الْأَنْصَارَ يَتَقَرَّدُونَ بِذَلِكَ.

٢. أحكام القرآن لابن العربي المالكي (١/١٦٦).

❖ ثانياً: العمليات الاستشهادية:

العمليات الاستشهادية: هي نوعٌ من العمليات التي يقوم بها فردٌ أو أفرادٌ ضدَّ عدوٍّ أكثرَ منهم عدداً وعدةً، علماً أنهم أقدموا على العمليات مع علمهم المسبق أنَّ مصيرهم واحدٌ وهو الموت.

وأكثرُ أسلوبٍ يُستخدم في عصرنا هذا للعمليات الاستشهادية هو تلغيم الجسم أو السيارة أو الحقيبة، والدخول بها بين تجمعات العدو أو مناطق الحيوة ومرافقه المهمة، ومن ثم تفجيرها في الوقت والمكان المناسب، مُحدثاً بذلك أكبر عددٍ من الضحايا.

الأدلة على مشروعيتها:

١- روى الإمام أحمد أنَّ رجلاً حملَ وحده على العدو، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر رضي الله عنه: كلاً، بل هذا ممَّن قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ} [البقرة: ٢٠٧].

فقوله: {يَشْرِي نَفْسَهُ} أي: يبيع نفسه لله تعالى ابتغاء مرضاته، وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبُّه الله ويرضاه وإن قُتل أو غلب على ظنه أنه يُقتل. ٢- قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} [التوبة: ١١١].

٣- حديث غلام أصحاب الأخدود، وقصته معروفة وهي في الصحيح، حيث دلَّهم على طريقة قتله، فقتلوه شهيداً في سبيل الله.

٤- فعل البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة، فإنه احتُمَلَ في تُرسٍ على الرماح وألقوه على العدو، فقاتل حتى فتح الباب، ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة.^٢

٥- نقل ابن النخاس عن المهلب قوله: قد أجمعوا على جواز تقحُّم المَهاك في الجهاد، ونقل عن الغزالي في «الإحياء» قوله: ولا خلاف في أنَّ المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يُقتل.^٣

١. مسائل الإمام أحمد (١١٧٨) لم نجد بهذا اللفظ، وإنما هو عند الإمام أحمد في مسائله من رواية ابنه صالح: قلت: الأسير يجزى السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو، أعان على نفسه؟ قال: أما سمعت قول عمر رضي الله عنه حين سأل الرجل فقال: إنَّ أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر رضي الله عنه: ذلك اشترى الآخرة بالدُّنيا.

٢. وقصته مذكورة في سنن البيهقي (٩ / ٤٤)، وفي تفسير القرطبي (٢ / ٣٦٤).

٣. مشارع الأشواق (١ / ٥٨٨).

٦- نَقَلَ النوويُّ في «شرح مسلمٍ» الاتفاقَ على التَّغْيِيرِ بالنفسِ في الجهادِ.^١
 ٧- قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسَنُّ الانْغِمَاسُ فِي الْعَدُوِّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِلَّا نُهِيَ عَنْهُ وَهُوَ مِنَ التَّهْلُكَةِ.^٢
 فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَمَلٌ مَشْرُوعٌ، وَهُوَ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا خُلِصَتْ نِيَّةُ صَاحِبِهِ، وَهُوَ مِنْ أَنْجَحِ الْوَسَائِلِ الْجِهَادِيَّةِ وَأَنْجَعُهَا، وَمِنْ الْوَسَائِلِ الْفَعَّالَةِ ضِدَّ أَعْدَاءِ هَذَا الدِّينِ، وَلِمَا لِهَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ مِنَ النِّكَايَةِ وَإِيقَاعِ الْإِصَابَاتِ بِهِمْ مِنْ قَتْلِ أَوْ جَرَحٍ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ بَثِّ الرَّعْبِ وَالْقَلَقِ وَالْهَلَعِ فِيهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ تَجَرُّةٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ وَتَقْوِيَةٍ قُلُوبِهِمْ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْأَعْدَاءِ وَالْإِثْخَانِ فِيهِمْ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ التَّنْكِيلِ وَالْإِغَازَةِ وَالتَّوْهِينِ لِأَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْجِهَادِيَّةِ.

إِضَاءَاتُ فِقْهِيَّةٍ وَتَنْظِيمِيَّةٍ:

- الانْغِمَاسُ مَشْرُوعٌ عِنْدَ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، كإِرْهَابِ الْعَدُوِّ أَوْ رَفْعِ مَعْنَوِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ.
- الْعَمَلِيَّاتُ الْإِسْتِشْهَادِيَّةُ تُعَدُّ امْتِدَادًا لِلانْغِمَاسِ، بِشَرِطِ تَحَقُّقِ النِّكَايَةِ وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ وَانْعِدَامِ الْبِدَائِلِ الْعَسْكَرِيَّةِ.
- النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْوَقَائِعُ التَّارِيخِيَّةُ تُؤَكِّدُ مَشْرُوعِيَّةَ هَذَا النُّوعِ مِنَ الْقِتَالِ، إِذَا ضُبِطَ بِضَوَابِطِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ.

شُرُوطُ الْعَمَلِيَّاتِ الْإِسْتِشْهَادِيَّةِ:

- ١- إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى، بِأَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ.
- ٢- وَجُودُ نِكَايَةٍ حَقِيقِيَّةٍ بِالْعَدُوِّ، وَإِرْهَابُهُمْ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ قَتْلُ النَّفْسِ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدَ لِإِحْدَاثِ الْقَتْلِ فِي الْكُفَّارِ، وَالْمَعْنَى هُوَ نَفَادُ جَمِيعِ الطَّرِيقِ وَالْوَسَائِلِ فِي دَحْرِ الْعَدُوِّ وَالنَّيْلِ مِنْهُ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْعَمَلِيَّةِ الْإِسْتِشْهَادِيَّةِ.
- ٤- أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ الْمَرْجُوءَةُ مِنَ الْعَمَلِيَّةِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنْ مَفَاسِدِهَا الْجَانِبِيَّةِ، فَلَا بَدَّ أَنْ تُدْرَسَ جَيِّدًا مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِخْتِصَاصِ فِي كُلِّ حَالَةٍ.

١. شرح مسلم (١٢/١٨٧).

٢. الإنصاف (٤/١١٦).

عينٌ على الواقع:

في عصر الحروب غير المتكافئة حيث يواجه المسلمون جيوشاً مدججةً بالسلاح والتقنية، تبرز العمليات الاستشهادية كوسيلة فعّالة لإحداث خلخلة في صفوف العدو، وبث الرعب وكسر هيئته، لكنها ليست خياراً عشوائياً، بل تحتاج إلى دراسة دقيقة من القيادة، لضمان أن تكون وسيلة نصر لا مجرد فداء.



نشاط ١: أكمل الجمل التالية بالعبارات المناسبة:

- أ- الانغماس هو الرجل أو الطائفة يقاتلون أكثر من ضعفهم إذا كَانَ
 ب- قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ.....}.....
 ت- من شروط العمليات الاستشهادية:

- (١)
 (٢)
 (٣)

نشاط ٢: عرف العمليات الاستشهادية، واذكر دليلًا عليه:

.....

نشاط ٣: عدد صور الانغماس:

.....

المبحث الثالث: أحكام الشهيد:

أنواع الشهداء:

١- شهيد الدنيا والآخرة: هو شهيد المعركة، وهو المسلم الذي وقع قتيلاً أثناء المعركة مع العدو الذي يُشرع قتاله ومات فور إصابته، ولا فرق بين أن يكون قتله بقذيفة مدفع أو صاروخ أو رصاصة أو سيف أو عصا أو دابة تسير على جسيده، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد عليه سلاحه، أو سقط عن فرسه فمات، أو بأي وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة في القتل.

وهو الشهيد الكامل الشهادة، الذي نال أكمل مراتب الشهادة، فبلغ أسمى الدرجات في التضحية والفداء، وارتقى إلى المنزلة العليا عند ربه، جزاءً لإخلاصه وصدقه وثباته في ميادين الجهاد، فهو أرفع الشهداء قدرًا عند الله وأعظمهم مقامًا وكرامةً في جنات النعيم.

شروطه:

١) أن يكون مسلمًا موحدًا؛ لأن الجهاد في سبيل الله عبادة، والعبادة لا تصح إلا من المسلم، ولأنَّ للشهيد منزلة عظيمة في الآخرة، أما الكافر فإنه خالد في نار جهنم.

٢) أن يكون مخلص النية في سبيل الله تعالى، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: الرجل يُقاتل للمغنم، والرجل يُقاتل للذكر، والرجل يُقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِكُونَ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^١.

٣) أن يُقتل مقبلًا لا مُدبرًا، كما ذكر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه ﷺ قام فيهم، فذكر لهم أنَّ الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقال رجل: يا رسول الله أرايت إن قُلت في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ﷺ: «نعم، إن قُلت في سبيل الله وأنت صابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»^٢.

١. أخرجه البخاري (٢٨١٠).

٢. أخرجه مسلم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة.

(١) الشهادةُ منزلةٌ لا تُنالُ بالهَوَى، بل بالإيمان الصادق والإخلاص التام؛ إذ ليس كلُّ مَنْ قُتِلَ في الميدان شهيدًا في الآخرة، فالله مَظْلِعُ على النيات، والمقاصدُ هي الفاصلُ بين شهيدِ الدنيا والآخرة وشهيدِ الدنيا فقط.

(٢) عظمةُ الشهداءِ ليست في موتهم، بل فيما قَدَّموه من صدقٍ وثباتٍ وإيثارٍ، فخلَّدَهم الله أحياءً عنده يُرزقون.

(٣) الشهادةُ ليست قاصرةً على ميادينِ الحرب، بل تتعدَّها لتشملَ كلَّ مَنْ ماتَ مدافعًا عن دينه أو عريضه أو ماله، أو ماتَ في البلاءِ مُحْتَسِبًا صابرًا.

٢- شهيدُ الآخرة: هو مَنْ أثبتَ له الشارعُ الشهادةَ في الآخرة، ولم تجرِ عليه أحكامُها في الدنيا، بمعنى أنه كباقي الموتى، يُغسَّلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عليه، وقد جعلَهم الشارعُ في حُكْمِ الشهداءِ لخصلةٍ خيرٍ اتَّصفوا بها، أو لمُصيبةٍ أصابتهم فقدوا فيها حياتهم، وهم أصنافٌ، منهم:

(١) مَنْ طَلَبَ الشهادةَ بصدقٍ وإنَّ ماتَ على فراشه، كما في حديثِ سهل بن حنيفٍ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَدَقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»^١.

(٢) مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ، وَالْمَبْطُونُ والغريقُ وصاحبُ الهدمِ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ أَوْ عَرِضِهِ أَوْ مَالِهِ، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^٢.

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^٣.

١. أخرجه مسلم (١٩٠٩).

٢. أخرجه البخاري (٢٨٢٩) ومسلم (١٩٠٩) واللفظ له.

٣. سنن أبي داود (٤٧٧٢) وهو صحيح وقد تقدم.

📍 عَيْنٌ عَلَى الْوَاقِعِ:

- في زمنٍ تَكَاثَرَتْ فِيهِ الْفِتْنُ وتَعَدَّدَتْ سَاحَاتُ الصَّرَاعِ يَبْقَى مَفْهُومُ الشَّهَادَةِ الْحَقِّ مِقْيَاسًا لِلصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ، لَا يُقَاسُ بِالْعَوَاطِفِ وَلَا بِالشَّعَارَاتِ.
- كَمْ مِنْ قَتِيلٍ فِي الْمِيَادِينِ لَيْسَ بِشَهِيدٍ، وَكَمْ مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مَظْلُومٍ أَوْ مَدَافِعٍ عَنْ حَقِّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي مَنَازِلِ الشَّهَدَاءِ.
- إِنَّ اسْتِحْضَارَ فَقِهِ الشَّهَادَةِ الْيَوْمَ يُعِيدُ لِلْأُمَّةِ وَعَيْهَا بِمِيزَانِ الدِّينِ، وَيَمْنَعُ الانْحِرَافَ فِي فَهْمِ الْجِهَادِ أَوْ اسْتِغْلَالَهُ لِأَغْرَاضٍ دُنْيَوِيَّةٍ أَوْ حِزْبِيَّةٍ.
- الْأُمَّةُ الَّتِي تُدْرِكُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ الْحَقِّ تُنْجِبُ أَجْيَالًا تُقَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لَا لِتَرْفَعَ رَايَةَ حِزْبٍ أَوْ لِتَحْقِيقِ انتِصَارٍ زَائِلٍ.

٣- شَهِيدُ الدُّنْيَا: وَهُمْ الشَّهَدَاءُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، فَهَؤُلَاءِ لَا يُغْسَلُونَ وَلَا يُكْفَنُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، لَكِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ الشَّهَادَةِ شَيْءٌ - نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ -، وَهُمْ:

١- مَنْ قَاتَلَ رِيَاءً: فَهَؤُلَاءِ يُعَامَلُونَ مَعَامَلَةَ الشَّهَدَاءِ؛ لِأَنَّ الرِّيَاءَ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ لَا يَظْهَرُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ»!

٢- الْغَالُ: وَهُوَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ سِرًّا قَبْلَ قِسْمَتِهَا، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَخْذُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَةِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مَدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مَدْعَمٌ يَحْطُ رَجُلًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَائِرُفَقَتْلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ - أَوْ شِرَاكَيْنِ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

فقال: شَرَاكَ مِنْ نَارٍ أَوْ شَرَاكَ مِنْ نَارٍ»^٢.

٣- الفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ: وقد عدَّ الرسول ﷺ الفرارَ مِنَ القتالِ مِنَ الكبائرِ السَّبعِ

التي تُهْلِكُ صاحبَهَا فِي جَهَنَّمَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^٣.

و«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَذَكَرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ أَكْفَرَ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ: نَعَمْ»^٤. فتبيّنَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الشَّهيدَ الَّذِي يُغْفَرُ ذَنْبُهُ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَمَّا الَّذِي يُقْتَلُ وَهُوَ مُدْبِرٌ فَقَدْ مَاتَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَكَبِيرَةٍ مِنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ.

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):

إِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ أَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ يَبْعَثُ فِي النَّفْسِ يَقْظَةً الْإِيمَانِ، وَيُذَكِّكِي جَذْوَةَ التَّضَحِّيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُذَكِّرُ الْأُمَّةَ بِمَكَانَةِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ بَاغُوا الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فَارْتَقُوا فِي مِيَادِينِ الْقِتَالِ إِلَى مَقَامٍ عَظِيمٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. إِنَّ إدْرَاكَ الْمُسْلِمِ لِأَنْوَاعِ الشَّهَادَةِ وَمَرَاتِبِهَا يَحَرِّكُهُ نَحْوَ الْإِخْلَاصِ، وَيُبْصِّرُهُ بِخَطُورَةِ الرِّيَاءِ وَالْغُلُولِ وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، فَيَسْتَقِيمُ قَصْدُهُ، وَيُصَدِّقُ عَمَلُهُ، وَيَعْلُو وَعْيُهُ بِفَقْهِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَمِيزَانٍ مُنْضَبِطٍ بِالشَّرْعِ.

٢. أخرجه البخاري (٦٧٠٧).

٣. أخرجه البخاري (٦٨٥٧) ومسلم (٤٧).

٤. أخرجه مسلم (١٨٨٥) من حديث أبي قتادة وقد تقدم.

❖ أحكام أخرى تتعلق بالشهيد:

١- **مِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ،** وهذا حُكْمُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ، فَإِنْ جُرِحَ الْمَجَاهِدُ فِي أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ، ثُمَّ حُمِلَ لِلْعَلَّاجِ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ -بَأَنْ تَكَلَّمَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ- ثُمَّ مَاتَ فَيُغَسَّلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

ولعلَّ الْحِكْمَةَ مِنْ عَدَمِ تَغْسِيلِهِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ تَرْكَ غَسْلِ الشَّهِيدِ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْغَسْلُ مِنْ إِزَالَةِ أَثَرِ الْعِبَادَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ شَرْعًا، وَذَلِكَ لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدِّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ!». وأما الْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ لكونهم أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَالصَّلَاةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْمَوْتَى، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ لِغِنَاهُمْ عَنِ الشَّفَاعَةِ لَهُمْ، فَإِنَّ الشَّهِيدَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَفِيعٍ، وَالصَّلَاةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِلشَّفَاعَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهِيدُ جُنُبًا، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ.

٢- **يُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّهِيدِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ؛** لقول النبي ﷺ: «ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ»^٢.

٣- **يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ ذَنْبُهُ كُلُّهُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ، إِلَّا الدَّيْنَ،** قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا الدَّيْنَ»^٣، فَلْيَحْذَرِ الْمَجَاهِدُ أَنْ يَتَهَاوَنَ فِي حَقِّ الْعِبَادَةِ وَفِي الْأَمَانَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا، سَوَاءً فِي حَقِّ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ. أَمَّا مَنْ أُنْقَلَتْهُ الدِّيُونُ مِنَ الْمَجَاهِدِينَ وَلَمْ يَجِدْ وَفَاءً وَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مَتَى تيسَّرَ لَهُ فَإِنَّهُ إِنْ رُزِقَ الشَّهَادَةَ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»^٤، وَأَدَاءُ اللَّهِ عَنْهُ يَكُونُ إِمَّا بِأَنْ يُيسَّرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَنْ يَقْضِي عَنْهُ هَذَا الدَّيْنَ، وَإِمَّا بِأَنْ يُوفِّيَهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَزِيدُ الدَّائِنَ دَرَجاتٍ أَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتٍ.

١. أخرجه البخاري (٢٨٠٣) من حديث أبي هريرة.

٢. أخرجه النسائي (٢٠٠٥) من حديث جابر وهو صحيح.

٣. أخرجه مسلم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

٤. أخرجه البخاري (٢٣٨٧) من حديث أبي هريرة.

إِثْرَاءَاتُ:



- مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَةِ أَنَّهَا تَجْسِيدٌ لِلْوَلَاءِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَإِعْلَانٌ عَمَلِيٌّ لِلْبِرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ.
- فِي تَرْكِ غَسْلِ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى كِرَامَتِهِ الْخَاصَّةِ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ مَقَامًا يُغْنِيهِ عَنِ شَفَاعَةِ الْأَحْيَاءِ.
- دَفْنُ الشَّهْدَاءِ فِي مَوَاضِعٍ اسْتَشْهَادِهِمْ يَرْبُطُ الْأَرْضَ بِالسَّمَاءِ، وَالْمِيدَانَ بِالْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ دِمَاءَهُمْ نُورًا يُضِيءُ دُرُوبَ الْعِزَّةِ لِلْأُمَّةِ.
- مِنَ الْحُكْمِ التَّرْبَوِيَّةِ فِي تَقْسِيمِ الشَّهْدَاءِ أَنِ يَتَأَمَّلُ الْمُسْلِمُ حَقِيقَةَ النِّيَّةِ، فَلَا يُغْرِه ظَاهِرُ الْعَمَلِ دُونَ إِخْلَاصٍ لِلَّهِ.
- اسْتِحْضَارُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصَدَقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهْدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» يَجْعَلُ الشَّهَادَةَ طَرِيقًا قَلْبِيًّا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ مِيدَانًا جَسَدِيًّا.



نشاط ١: ضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة وإشارة (x) بجانب العبارة الخاطئة:

- أ- الشهادة هي أن يُقتل المسلم وهو يقاتل في سبيل الله.
- ب- الغالُّ هو من أخذ من الغنيمة بعد قسمتها.
- ت- من قُتِلَ في سبيل الله فإنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلى عليه.
- ث- إن كان الشهيد جنبًا فإنه لا يُغسل.

نشاط ٢: صل العبارات من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني

يحتمل لكونهم أحياء عند ربهم

ينال منزلة الشهادة من

الذي قُتِلَ فيه

الغالُّ يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، لكنه في الآخرة

طلبها بصدق وإن مات على فراشه

الحكمة في عدم الصلاة على الشهداء

ليس له من أجر الشهادة شيئاً

يُستحب دفن الشهيد في المكان

نشاط ٣: أين يُستحب دفن الشهيد وما الدليل على ذلك.

.....

.....

.....

المبحث الرابع: أحكام الإمارة:

❖ أهمية الوحدة والنهي عن الفرقة:

لا بدّ للقيام بفريضة الجهاد في سبيل الله من وجود جماعةٍ تضمّ المجاهدين، وتنظّم العمل الجهادي، ومن أدلة وجوب الاجتماع قول الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣]، قال القرطبي: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة مهلكة والوحدة نجاة!

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة: ١٢]، قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات، وهي التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم.^١ وأي برّ وأي خير أعظم من دفع العدو الصائل والدفاع عن الدين وحماية دماء المسلمين وأعراضهم، وأي شرّ وأي إثم أعظم من ترك دين الله نهباً للنّاهيين وحمى مستباحاً لكل ظالم وطاغية.

وإن ترك التعاون والاجتماع للدفاع عن دين الله هو أكبر جريمة يرتكبها الناكسون على أعقابهم، المتقاعسون عن الجهاد، الداعون إلى الفرقة والتشتت، قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: ١٠٥].

وقال أيضاً: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦]، أي: تذهب قوّتكم وهيبتكم عند خلافكم وتفرّقكم، فين الله سبحانه وتعالى خطورة التفرّق، وأنه سبب أساسي في الهزيمة والضعف.

وقد جاء في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرضٍ فلا إله إلا أمرؤ عليهم أحدهم»^٣.

١، تفسير القرطبي (١٥٩/٤).

٢، تفسير ابن كثير (١٠/٣).

٣، أخرجه أحمد (٦٦٤٧) وهو حديث حسن.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأوجب ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع^١. ومعنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: أن الاجتماع إذا كان واجبًا في الأمور اليسيرة كالسفر فوجوبه في الأمور المهمة كالجهاد أكد وأولى، ولا يمكن أن تكون جماعة إلا بإمرة، ونقصد بالإمرة هنا إمارة الجماعات الإسلامية القائمة لنصرة الدين والذب عن حياضه.

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):

إن فريضة الجهاد لا تقوم إلا على قيادة متماسكة، تتآلف قلوبها وتتوحد وجهتها، فالقيادة هي وعاء النصر، وسر الثبات في وجه الأعداء، وأما التفرق والتنازع فهما السلاح الخفي الذي يهدم الأمة من داخلها قبل أن ينالها العدو من خارجها.

حكم الإمارة:

الإمارة واجبة؛ لقوله الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]، وقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣]، فدلّت الآيتان على أنه لا بدّ للناس من وليٍّ أمر يتولّى شؤونهم ويُدبّر مصالحهم.

وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»^٢.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بدّ لهم عند الاجتماع من رأس... فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربةً يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات^٣.

١. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (١٢٩).

٢. أخرجه أبو داود (٣٦٠٩) وهو صحيح.

٣. مجموع الفتاوى (٣٩٠/٢٨).

❖ حقوق الأمير:

السمع والطاعة: قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩].
وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ»^١.

❖ حدود طاعة الأمير:

يَجِبُ طَاعَةُ الْأَمِيرِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ لَهُ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»^٢.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شرح مُسْلِمٍ»: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجوبِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا الْقَاضِي عِيَاضُ وَآخَرُونَ^٣.

❖ خلاصة القول في السمع والطاعة:

يُستَخْلَصُ مِنْ أدلة وجوب السمع والطاعة:

- ١ - الطاعة واجبة في المنشط والمكروه والعسر واليسر، وليس في المنشط واليسر فقط.
- ٢ - السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية، فنطيعه في طاعة الله، ولا نتابعه في خطئه إن أخطأ، ونأمره بالمعروف، وننهاه عن المنكر، بالتزام الأدب الشرعي.

١. أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥)

٢. أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)

٣. شرح النووي على مسلم (٢٢٢/١٢)

٣- السمع والطاعة حق وإن كان الأمير حَقِيرُ الحسب والنَّسب، أو كان قبيح المنظر، أو كان صغير السن، طالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية، وذلك بتأثير الأمير الأعلى له، أو باختيار اتباعه له.

إضاءة:



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بالجماعة والإمارة، فلو ترك الناس الاجتماع والإمارة لضاعَت مصالحهم، وفسد دينهم ودنياهم. فهذه الإضاءة تكشف لنا أن الإمارة ليست تشريعاً بل هي تكليف، وأن طاعة الأمير في المعروف ليست من باب الخضوع البشري، بل من تمام الدين وحفظ نظامه؛ إذ لا يتصور عمل جماعي ناجح دون قيادة مطاعة وضبط جماعي منضبط بضوابط الشريعة.

ومما يدخل في طاعة الأمير:

أ- اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية: فلو أمر الأمير بأمر فيه خلاف فقهي -مثل أن يأمر بعدم أخذ السلب في الحرب، بينما يرى الجندي أخذ السلب- فيجب طاعته في هذا الاجتهاد فيما رآه، ويأثم مخالفه، ومثل ذلك الأمر بعدم الخروج من المعسكر للمحافظة على سرية المكان حتى لا ينكشف، ولتجنب تعريض المجاهدين فيه للخطر.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية!

ب- الاستئذان: ويدخل في الطاعة الاستئذان من الأمير، فلا ينصرف أحد من عمله الذي كلف به، ولا يغادر أحد مكانه إلا بإذن أميره، ولا يفعل شيئاً لم يحدد له إلا بإذنه.

ج- النصيحة للأمير: ومما يدخل في هذا الباب النصيحة للأمير بما يحقق المصلحة العامة، ويُقيم أمر الدين، على أن تكون نصيحة صادقة خالصة لله، تُقدّم في حدود ما أذنت به الشريعة، دون تجاوز أو تعدٍّ لما لا يجوز قوله، أو الخوض فيه؛ التزامًا بأداب النصيحة وضوابطها الشرعية، وحفظًا لهيبة ولي الأمر ومكانته؛ فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»^١.

د- احترام الأمير: ومما ينبغي على الأفراد في الدولة من حقوق الأمير عليهم احترامه وتوقيره؛ لما فيه من حسن الخلق والتأدب معه وإكرامه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: ٥٩]، وعن معاذٍ قال: «عَهْدَ إلينا رسولُ الله ﷺ في خمسٍ، مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يَرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلُمُ النَّاسَ مِنْهُ وَيَسْلَمُ»^٢.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ»^٣.

★ إثرآات:

- من فقه الطاعة: أن يُطاع الأمير في الاجتهادات التي يُقدّر فيها المصلحة العامة، ولو خالف رأي الفرد؛ صونًا لوحدية الجماعة.
- من فقه الإمارة: أن يعدل الأمير، ويُشرك جنوده في مشقاتهم، ويبتعد عن مظاهر الاستئثار؛ ليبقى محل المحبة والثقة في قلوب أتباعه.
- إن الدولة التي تُبنى على الطاعة لله والنصيحة للأمير والاحترام المتبادل لا تُهزم ولو كثّر عليها الأعداء؛ لأن الله وعَدَ بالنصر من اتحدت كلمتهم، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}.

١. أخرجه مسلم (٥٥)

٢. أخرجه أحمد (٢٢٠٩٣) وحسن إسناده الشيخ شعيب في تعليقه على المسند

٣. أخرجه أبو داود (٤٨٤٣) انظر: صحيح الجامع (٩٨): وصحيح الترغيب والترهيب (٢١٩٩)

♦ واجبات الأمير:

١- **المسؤولية العامة عن أتباعه:** فهو مسؤول عن جميع الأفراد الذين تحت إمرته؛ لقوله ﷺ: «كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيته، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادمُ راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته، وكلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته»^١.

٢- الرفق بمن معه:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في بيتي هذا: «اللهمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ»^٢.

٣- الحفاظ على وحدة الدولة:

يُعَدُّ الحفاظُ على وحدة الدولة من أعظم المقاصد الشرعية، وأشدّها تأثيرًا في قوة الأمة وثباتها أمام التحديات، فالدولة إذا تفرّقت تشتّتت قواها، وتنازعت إرادتها، وسهل على أعدائها اختراق صفوفها، أما إذا اجتمعت كلمتها وتآلفت قلوبها وتوحدت رؤيتها فإنها تكون كالبنيان المرصوص، يشدُّ بعضه بعضًا، ويصعبُ زعزعة أو تفكيكه.

ما هي العوامل التي تُعين على وحدة الدولة:

إنَّ من أعظم ما يُعين على ترسيخ هذه الوحدة والمحافظة عليها:

- الالتزام بالمنهج الشرعي في التعامل مع الخلاف، بحيث يُردُّ إلى الكتاب والسنة، لا إلى الأهواء والانفعالات.
- التحلّي بالأخلاق الجماعية، كالصبر والحلم والتغافر والتناصح والعدل، وهذا كله مما يُطفيئ نار الفتنة ويُقرّب القلوب.
- الانضباط التنظيمي الذي يجعل كل فرد يعرف دوره، ويؤدي واجبه، دون تجاوز أو تقصير، مما يحقق الانسجام ويمنع التصادم.
- الوعي بالمصلحة العليا، فحين يدرك أفراد الدولة أنَّ وحدتهم هي مفتاح النصر فإنهم يضحون بالمكاسب الشخصية لأجل الهدف الجماعي.

١. أخرجه البخاري (٨٩٣) من حديث عبد الله بن عمر.

٢. أخرجه مسلم (١٨٢٨) من حديث عائشة.

- أَنْ يُبْعَدَ مَنْ يَخْشَى ضَرَرَهُ مِمَّنْ مَعَهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، كَمَنْ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَالْوَقِيعَةِ بَيْنَ الْمَجَاهِدِينَ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: ٨٣]

٤- أَلَا يَسْتَأْثِرُ الْأَمِيرُ بِشَيْءٍ دُونَ أَتْبَاعِهِ؛ حَتَّى لَا تَتَغَيَّرَ الْقُلُوبُ عَلَيْهِ:

- أ- فَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُمْ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ، كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ، فَيُشْعِرُهُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِفٌ عَنْهُمْ مَرْتَفَعٌ فَوْقَهُمْ.
- ب- يَنْبَغِي أَنْ يَشَارِكَهُمُ بِالْأَعْمَالِ وَالْمَهَمَّاتِ الشَّاقَّةِ، وَأَلَّا يُؤْثِرَ الرَّاحَةَ عَلَى ذَلِكَ.
- ج- لَا يُمَيِّزُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ خَاصٍّ مِنَ الْأَعْطِيَاثِ أَوْ الْغَنَائِمِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، دُونَ بَقِيَّةِ جُنُودِهِ.

إِضَاءَةٌ وَاقِعِيَّةٌ: الْقِيَادَةُ لَيْسَتْ سُلْطَةً، بَلْ هِيَ مَسْئُولِيَّةٌ:

- فِي زَمَنِ تَتَعَدَّدُ فِيهِ التَّحْدِيَّاتُ وَتَتَشَابَكُ فِيهِ الصَّفُوفُ عَلَى الْأَمِيرِ أَلَّا يَكُونَ مَجَرَّدَ قَائِدٍ، بَلْ أَنْ يَكُونَ أَبَا لِلْجَمَاعَةِ وَدِرْعًا لَهَا وَمِرَاةً لِعِدَائِهَا.
- الْمَسْئُولِيَّةُ لَا تُقَاسُ بِعَدَدِ الْأَوَامِرِ، بَلْ بِعَدَدِ الْقُلُوبِ الَّتِي يَحْفَظُهَا مِنَ التَّشَتُّتِ، وَالنَّفُوسِ الَّتِي يَزْرَعُ فِيهَا الثِّقَةَ.
- حِينَ يَرْفُقُ الْأَمِيرُ بِمَنْ مَعَهُ وَيَشَارِكُهُمْ فِي التَّعَبِ وَيُشْعِرُهُمْ أَنَّهُ مِنْهُمْ لَا فَوْقَهُمْ، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تَتَحَوَّلُ مِنْ أَفْرَادٍ مُتَفَرِّقِينَ إِلَى جَسَدٍ يَنْبِضُ بِالْعِزِّ.
- حِينَ يُحَسِّنُ إِدَارَةَ الْخِلَافِ، وَيُبْعِدُ مُثِيرِي الْفِتْنَةِ، وَيُعَلِي الْمَصْلَحَةَ الْعَامَةَ، فَإِنَّ الصَّفَّ يَشْتَدُّ، وَالْقُلُوبَ تَتَأَلَّفُ، وَيَصْبَحُ النَّصْرُ أَقْرَبَ مِمَّا يَظُنُّ.
- الْقِيَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لَا تُبْنَى عَلَى التَّمَيِّزِ فِي اللَّبَاسِ أَوْ الطَّعَامِ، بَلْ عَلَى الْعَدْلِ فِي الْقُلُوبِ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَالتَّوَاضُعِ فِي الْمِيْدَانِ.
- الْأَمِيرُ الَّذِي يُنْصَفُ أَتْبَاعُهُ وَيُشَارِكُهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الَّذِي تُكْتَبُ لَهُ الْمَحَبَّةُ، وَتُحْفَظُ لَهُ الطَّاعَةُ، وَتُبْنَى بِهِ الدَّوْلَةُ.



نشاط ١: ضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة وإشارة (x) بجانب العبارة الخاطئة:

- أ- التفرق والخلاف من أسباب الهزيمة.
- ب- من حقوق الأمير السمع والطاعة.
- ج- الطاعة واجبة في المنشط واليسر فقط.
- د- السمع والطاعة حق، وإن كَانَ الأمير حقير الحسب والنسب.

نشاط ٢: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ- حكم الإمارة:
(واجبة - مستحبة - مباحة)
- ب- من حقوق الأمير:
(الاحترام - النصيحة للأمير - جميع ما سبق)
- ت- مما يدخل في طاعة الأمير:
(اتباع رأيه في الأمور الاجتهادية - الاستئذان - جميع ما سبق)

نشاط ٣: عدد حقوق الأمير:

.....

.....

.....

المَبْحَثُ الخامسُ: أحكامُ الأسرى:

تعريفُ الأسرى:

الأسرى: همُ الرِّجَالُ المقاتِلونَ مِنَ الكُفَّارِ، إذا ظَفَرَ المسلمونَ بهم أحياءً. وهذا تعريفٌ أغلبيٌّ؛ لاختصاصِهِ بأسرى الحربِينَ عندَ القتالِ؛ لأنَّ الفقهاءَ يُطلقونَ هذا اللفظَ على كُلِّ مَنْ يُظَفَرُ بهم مِنَ المقاتِلينَ وَمَنْ في حكمِهِم، ويؤخَذونَ أثناءَ الحربِ أو في نهايتها، أو من غير حربٍ فعليَّةٍ، ما دام العداَّةُ قائمًا والحربُ مُحتملةً!

أقسامُ الأسرى: أولاً: النساءُ والأطفالُ:

وهؤلاءُ لا يجوزُ قتلُهُم أثناءَ الحربِ إذا كانوا مُنفردينَ غيرَ مقاتِلينَ، وكذلك بعدَ الأسْرِ لا يجوزُ قتلُهُم. ويُلحَقُ بهم الكِبِيرُ في السنِّ الذي عجزَ عن القتالِ، والمريضُ مرضًا ميؤوسًا من شفايهِه، والأعمى. لكنَّ إن قاتَلَ هؤلاءُ أو شارَكوا برأيِهِم في القتالِ فيجوزُ للإمام أن يَقتلَهُم.

ثانيًا: الرجالُ:

والإمامُ أو الأميرُ مخيَّرُ في الأسرى بينَ عدَّةِ أمورٍ ويكونُ تَخييرُهُ بحسبِ المصلحةِ، يختارُ منها الأَصلَحَ والأَحظَّ للجِهادِ، فَيَتَخَيَّرُ بينَ:
١- أن يَقتلَهُم: كما فَعَلَ النبيُّ ﷺ مع بَنِي قَريظَةَ، حيث قَتَلَ رجالَهُم وكانوا بينَ السِّتِّمائةِ والسَّبِعمائةِ.

٢- أن يُطَلِّقَ سراحَهُم مقابلَ فِداءٍ: لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنه «أنَّ النبيَّ

ﷺ جَعَلَ فِداءَ أَهلِ الجاهِليةِ يَوْمَ بَدْرٍ أربعمائةً»^١.

١. الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩٥/٤).
٢. أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) وسنده صحيح.

٣- مُبَادَلَتُهُمْ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ: كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقِيلٍ»^١.

٤- أَنْ يَمَنَّ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقَ سَرَاحَهُمْ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ} [سورة محمد ٤].

تثوير: (التحليل النصي والمقاصدي):

- لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ بِمَنْهَجٍ فَرِيدٍ فِي مَعَامَلَةِ الْأَسْرَى، يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَزْمِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، فَرَفَعَ عَنِ الْإِنْسَانِ الْمُقَهْوَرِ سَطْوَةَ الْإِنْتِقَامِ، وَأَوْقَفَ شَهْوَةَ الدَّمَاءِ الَّتِي كَانَتْ سِمَةً الْجَاهِلِيَّةِ، وَجَعَلَ الْأَسِيرَ إِنْسَانًا لَهُ كِرَامَةٌ وَحَقٌّ، بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي شَرَائِعِ الْأَرْضِ مَجْرَدَ غَنِيمَةٍ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى.

- إِنَّ إدْرَاكَ هَذِهِ الْمَعَانِي يُلْزِمُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ بِأَنْ يَكُونُوا سَفَرَاءَ لِهَذَا الْمَنْهَجِ الرَّبَّانِيِّ، فَيُظْهِرُوا خُلُقَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَرْبِ كَمَا فِي السَّلَامِ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ إِنَّمَا شُرِعَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، لَا لِإِشْبَاعِ نَزْعَةِ الْإِنْتِقَامِ.

مَعَامَلَةُ الْأَسِيرِ:

مَبَادِئُ الْإِسْلَامِ تَدْعُو إِلَى الرَّفْقِ بِالْأَسْرَى، وَعَدَمِ تَعْذِيبِهِمْ وَإِهَانَتِهِمْ، وَتَوْفِيرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكَسَاءِ لَهُمْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُطْعَمُونَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [سورة الإنسان: ٨]، وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ فِي أَسْرَى بَنِي قَرِيطَةَ بَعْدَمَا احْتَرَقَ النَّهَارُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ: «أَحْسِنُوا إِسَارَهُمْ، وَقَتِّلُوهُمْ، وَاسْقُوهُمْ، حَتَّى يُنْزِلُوا، فَتَقَتِّلُوا مَنْ بَقِيَ، لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السَّلَاحِ»^٢.

وإن رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأَسْرَى فَيَنْبَغِي أَلَّا يُعَذِّبُوا بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَلَكِنْ يُقَتَّلُونَ قَتْلًا كَرِيمًا.

وَيَجُوزُ حَبْسُ الْأَسْرَى فِي أَيِّ مَكَانٍ؛ لِيُؤَمَّنَ مِنْهُمْ مِنَ الْفِرَارِ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ...»^٣.

١. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٩٨٢٧) وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (١٦٤١).

٢. رَوَاهُ الْوَاقدِي فِي كِتَابِهِ الْمَغَازِي (٥١٤/٢).

٣. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤٢٢) وَمُسْلِمٌ (١٧٦٤).

عينٌ على الواقع: الأسرى بين رحمة الإسلام وقسوة الأنظمة الحديثة:

- في تاريخ الإسلام كان الأسير يُعامل بإنسانية قبل أن تُكتب موثيق حقوق الإنسان، يُطعم ويُكسى ويُسقى ويُحفظ له كرامته، حتى لو كان عدواً بالأمس.

- النبي ﷺ أمر أصحابه أن يظلّوا الأسرى من حرّ الشمس، وأن يسقوهم قبل أن يُنفذَ فيهم الحُكم، في مشهدٍ يجسّد الرحمة في قلب المعركة، وأما في الواقع المعاصر فكثيرٌ من الأنظمة غير الإسلامية تُعامل الأسرى كأدوات صَغِيّة أو أوراقٍ مساومةٍ.



نشاط ١: املأ الفراغات التالية بالعبارات المناسبة:

النساء والأطفال لا يجوز قتلهم أثناء الحرب إذا كانوا
ويلحق بهم الكيِّف في السن الذي، والمريض مرضًا، والأعمى،
لكن إن قاتل هؤلاء أو شاركوا برأيهم في القتال فيجوز.....

نشاط ٢: الإمام مخيّر في الأسرى الرجال بين عدة أمور فما هي؟

.....

.....

.....

ماذا تَعَلَّمْتَ مِنْ هذه الوحدة:

- (١) الغنيمة: هي المَالُ المَأخُودُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا.
- (٢) الْفِيءُ: هُوَ مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ بِدُونِ قِتَالٍ.
- (٣) النَّفْلُ: هُوَ مَا خَصَّهُ الْإِمَامُ أَوِ الْأَمِيرُ لِبَعْضِ الْغَزَاةِ زِيَادَةً عَلَى مَا يُسَهَّمُ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ.
- (٤) الْانْغِمَاسُ: هُوَ الرَّجُلُ أَوِ الطَّائِفَةُ يُقَاتِلُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضَعْفَيْهِمْ إِذَا كَانَ فِي قِتَالِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلدِّينِ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ.
- (٥) الْانْغِمَاسُ جَائِزٌ عِنْدَ عَامَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ.
- (٦) الْعَمَلِيَّاتُ الْاسْتِشْهَادِيَّةُ: هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ ضِدَّ عَدُوٍّ أَكْثَرِ مِنْهُمْ عِدَدًا وَغُدَّةً، عِلْمًا أَنَّهُمْ أَقْدَمُوا عَلَى الْعَمَلِيَّاتِ مَعَ عِلْمِهِمُ الْمُسَبِّقِ أَنَّ مَصِيرَهُمْ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَوْتُ.
- (٧) الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَمَلِيَّاتِ الْاسْتِشْهَادِيَّةَ عَمَلٌ مُشْرُوعٌ، وَهُوَ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

شُرُوطُ الْعَمَلِيَّاتِ الْاسْتِشْهَادِيَّةِ:

- ١- إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى.
- ٢- وَجُودُ نَكَايَةٍ بِالْعَدُوِّ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ قَتْلُ النَّفْسِ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدُ لِإِحْدَاثِ الْقَتْلِ فِي الْكُفَّارِ.
- ٤- أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ الْمَرْجُوءَةُ مِنَ الْعَمَلِيَّةِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنْ مَفَاسِدِهَا الْجَانِبِيَّةِ.

(٨) أَنْوَاعُ الشَّهَدَاءِ:

- ١- شَهِيدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: وَهُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ، وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي قُتِلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، وَقَدْ مَاتَ فَوْرًا إِبْصَابَتِهِ، وَتَطَبَّقَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشَّهِيدِ فِي الدُّنْيَا، وَيُنَالُ أَجْرَ الشَّهِدَاءِ.
- ٢- شَهِيدُ الْآخِرَةِ: هُوَ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ الشَّارِعُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا فِي الدُّنْيَا.
- ٣- شَهِيدُ الدُّنْيَا: هُمْ شَهِدَاءُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُكَفَّنُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، لَكِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ الشَّهَادَةِ شَيْءٌ، وَهُمْ:

أ- مَنْ قَاتَلَ رِيَاءً.

ب- الْغَالُ.

ج- الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ.

٩) مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ.

١٠) أهمية الاجتماع ووجوبه وخطورة التفرق.

١١) نقصد بالإمارة هنا إمارة الجماعات الإسلامية القائمة لنصرة الدين.

١٢) حكم الإمارة: الإمارة واجبة.

١٣) حقوق الأمير:

١- السمع والطاعة.

٢- النصيحة للأمير.

٣- احترام الأمير.

١٤) مهمات الأمير:

١- المسؤولية العامة عن أتباعه.

٢- الرفق بمن معه.

٣- الحفاظ على وحدة الدولة.

٤- أن ينصف أتباعه بعضهم من بعض.

٥- ألا يستأثر بشيء دون أتباعه حتى لا تتغير القلوب عليه.

١٥) لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ الْمُنْفَرِدِينَ غَيْرِ الْمُقَاتِلِينَ.

١٦) الإمام مخير في الأسرى من الرجال بين أربعة أمور:

١- القتل.

٢- الفداء.

٣- المبادلة بأسرى للمسلمين.

٤- المن.

التقييم والأنشطة: النهائي



س١: أجب على الأسئلة التالية:

- أ- عرف الجهاد اصطلاحًا.
- ب- ما الحالات التي يتعين فيها الجهاد؟
- ج- ما الحكم الأصلي للجهاد؟ وما الدليل على ذلك.
- د- عرف الغنيمة وبين كيفية قسمتها.
- هـ- عرف الانغماس واذكر دليلًا على مشروعيتها.
- و- عدد شروط العمليات الاستشهادية.
- ز- بين حكم الإمارة مع الدليل.
- ح- عدد حقوق الأمير.

س٢: أكمل الفراغات التالية بالعبارات المناسبة:

- أ- قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ}.
- ب- من الحكم الفرعية لمشروعية الجهاد:
.....
- ت- الفرق بين الفبي والغنائم، أن الغنائم مال وصل إلى المسلمين بعد
والفبي مال وصل إلى المسلمين من أعدائهم بدون
- ث- النفل وهو ما خصّه الإمام أو الأمير لبعض الغزاة زيادةً على
.....
- ج- قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ...
.....}.
- ح- يستحب دفن الشهيد في المكان.....
- خ- ينال منزلة الشهادة من طلبها بصدق وإن

س٣: ضع إشارة (√) بجانب العبارة الصحيحة وإشارة (x) بجانب العبارة الخاطئة:

- أ- لم يُجْمَعِ المسلمون على مشروعية الجهاد.
- ب- الجهاد بمعناه العام يقصد مِنْهُ القتال والحرب فقط.
- ج- جهاد الدفع لا يشترط له شرط لأنه قتال ضرورة.
- د- يدخل في السلب السيارة التي يركبها المقتول.
- هـ- الفبيء هو ما أخذهُ المسلمون من أعدائهم عن طريق القتال.
- و- الغال وهو من أخذ من الغنينة قبل قسمتها.
- ز- من قُتِلَ في سبيل الله فإنه يُغسَّل ويكفَّن ويصلى عليه.
- ح- إن كان الشهيد جنبًا فإنه يُغسَّل.

